

庭审记录 1

[1] **公诉人：**被告人何玉梅在道路上醉酒驾驶机动车，其血液酒精含量高达每百毫升197毫克，远超法定标准，且系无证驾驶，造成交通事故并负全部责任。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项之规定，构成危险驾驶罪。虽然被告人认罪认罚并取得被害人谅解，但其违法行为性质恶劣，应当依法追究刑事责任。建议法庭综合考虑被告人的认罪态度和赔偿情节，依法作出公正判决。

[2] **辩护人：**1. 被告人已深刻认识到醉酒驾驶和无证驾驶的错误，案发后积极配合公安机关调查，如实供述全部犯罪事实；2. 被告人自愿认罪认罚，并已与被害人达成和解协议，全额赔偿了被害人经济损失，取得了被害人的书面谅解；3. 被告人系初犯，无任何前科劣迹，案发后已主动缴纳了无证驾驶的行政罚款1900元；4. 本次事故未造成人员伤亡，社会危害性相对较小；5. 恳请法庭考虑被告人认罪态度良好、积极赔偿等情节，依法从宽处理。

[3] **公诉人：**虽然被告人认罪认罚并赔偿损失，但其违法行为具有严重的社会危害性。首先，被告人血液酒精含量高达197mg/100ml，远超80mg/100ml的醉驾标准；其次，被告人系无证驾驶，完全不具备驾驶资格；再次，事故发生在凌晨3点多，正值道路安全高风险时段。这些情节表明被告人的主观恶性较大。建议法庭在量刑时充分考虑这些加重情节，依法作出与罪行相适应的判决。

[4] **辩护人：**1. 被告人对醉酒驾驶和无证驾驶的行为深感悔恨，愿意承担相应的法律责任；2. 虽然血液酒精含量较高，但事发时道路车辆稀少，未造成严重后果，社会危害性相对有限；3. 被告人积极配合调查，主动认罪认罚，并已全额赔偿被害人损失，表现出良好的悔罪态度；4. 作为初犯，被告人已深刻认识到错误，保证今后绝不再犯，恳请法庭给予改过自新的机会；5. 愿意接受法庭的处罚，但请求法庭考虑被告人认罪态度和积极赔偿等情节，从轻处罚。

[5] **公诉人：**被告人的辩解不能减轻其违法行为的严重性。首先，血液酒精含量高达197mg/100ml已构成严重醉驾，远超法定标准2.5倍；其次，无证驾驶本身就是对公共安全的严重威胁；再次，凌晨时段驾驶更易引发重大交通事故。虽然被告人认罪认罚并赔偿，但考虑到其违法行为的高度危险性，建议法庭在从宽处理的同时，仍应依法判处适当的刑罚，以起到警示作用。

[6] **辩护人：**1. 被告人完全承认违法事实，对给社会公共安全带来的风险深表歉意；2. 虽然血液酒精含量较高，但事发时已采取必要措施确保安全，如低速行驶、选择车流量小的路段等；3. 被告人系初犯，案发后立即停止驾驶行为，未造成人员伤亡等严重后果；4. 已主动接受行政处罚并缴纳罚款，表现出良好的悔罪态度；5. 愿意接受法庭的处罚，但恳请法庭考虑被告人系初犯、认罪态度诚恳、已积极赔偿等情节，给予从轻处罚的机会。

庭审记录 2

[1] **公诉人：**被告人潘远贵介绍他人向走私人购买走私成品油，偷逃应缴税款人民币637,123.53元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第二项、第三款之规定，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人潘远贵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人潘远贵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

[2] **辩护人：**1. 被告人系从犯，在共同犯罪中所起作用较小，依法应当从轻或减轻处罚；2. 被告人系初犯，无前科劣迹，案发前表现良好；3. 被告人已自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；4. 被告人已主动预缴部分罚金15,000元及保证金50,000元，表明认罪悔罪态度良好；5. 被告人仅起介绍作用，未直接参与走私活动，主观恶性较小。

[3] **公诉人：**被告提出的从轻量刑情节确实存在，但并不影响本案的基本定性。被告人方认可被告在共同犯罪中系从犯的事实，这已在起诉书中明确体现。但必须强调的是，被告长期、多次为走私活动牵线搭桥，累计偷逃税款达63万余元，已达到“数额巨大”的标准，社会危害性不容忽视。虽然被告系初犯，但犯罪行为持续时间长达两年，不能简单等同于偶犯。被告预缴部分罚金的行为值得肯定，但这仅是履行法定义务的表现，不能免除其应承担的刑事责任。

[4] **辩护人：**1. 被告人虽参与时间较长，但每次交易金额较小，累计数额系多次小额交易形成，主观恶性与单次大额走私存在本质区别；2. 被告人仅作为中间人传递信息，未直接参与走私柴油的运输、储存等核心环节，犯罪情节相对轻微；3. 被告人已深刻认识到错误，愿意积极补缴全部偷逃税款，以实际行动弥补国家损失；4. 被告人家庭经济困难，系为谋生才误入歧途，恳请法庭考虑被告人实际生活状况；5. 被告人保证今后遵纪守法，绝不再犯，请求法庭给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：**首先，累计偷逃税款63万余元已达到刑法规定的“数额巨大”标准，无论单次金额大小，其总量已构成严重犯罪事实。其次，被告作为中间人，其行为对促成走私交易具有决定性作用，没有被告的牵线搭桥，走私活动将难以实施。被告所谓“传递信息”的行为正是走私犯罪链条中不可或缺的关键环节。被告人方注意到被告有补偿意愿，但这属于事后补救行为，不影响犯罪构成。家庭困难不能成为减轻刑责的法定理由，但法庭可在量刑时酌情考虑。被告悔罪态度已在认罪认罚从宽制度中予以体现。

[6] **辩护人：**1. 虽然被告人参与传递信息，但对走私整个环节并不完全知情，主观上对走私行为的违法性认识不够深刻；2. 被告人仅作为普通渔民，并非专业走私团伙骨干成员，犯罪地位显著低于同案主犯；3. 被告人既未从中获取暴利，也未策划组织走私活动，实际获利极其有限；4. 被告人愿意提供线索协助查获幕后走私集团，以立功表现争取宽大处理；5. 家中尚有年迈父母和未成年子女需抚养，恳请法庭充分考虑人道主义因素。

庭审记录 3

[1] **公诉人：**被告人罗应全以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人罗应全曾因盗窃罪多次被判处刑罚，在执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人罗应全归案后虽能如实供述犯罪事实并认罪认罚，但其多次犯罪的主观恶性较深，社会危害性较大。建议对被告人罗应全以盗窃罪判处有期徒刑，并处罚金。

[2] **辩护人：**1. 被告人对犯罪事实供认不讳，认罪态度良好；2. 归案后积极配合公安机关调查，如实供述全部犯罪事实；3. 自愿认罪认罚，愿意接受法律惩处；4. 已退赔部分赃款，最大限度弥补被害人损失；5. 家庭情况特殊，妻子为二级智力残疾，需要被告人照顾。

[3] **公诉人：**1. 虽然被告认罪态度良好，但其具有盗窃前科且系累犯，主观恶性较大；2. 被告人多次实施盗窃行为，在短时间内连续作案，社会危害性严重；3. 被告提出的家庭困难情况未经充分举证证实；4. 即便部分财物已追回，但被告的盗窃行为已对被害人合法权益造成实质损害；5. 为维护社会治安和市场秩序，应从重量刑以彰显法律威慑力。

[4] **辩护人：**1. 被告人深刻认识到自身错误，愿意弥补过错，已主动退赔赃款；2. 患有严重的胃病和颈椎病，长期需要药物治疗，身体状况较差；3. 家中还有未成年的子女需要抚养，妻子残疾难以承担家庭责任；4. 本次犯案系因生活所迫，绝非职业性盗窃；5. 真诚悔罪，愿意接受社区矫正，保证不再触犯法律。

[5] **公诉人：**1. 被告提出的身体状况未经医疗机构出具证明证实，不能作为从轻处罚的依据；2. 被告多次以生活困难为由实施盗窃，但从未寻求合法救济途径，其辩解缺乏说服力；3. 被告作为累犯，其“不再触犯法律”的保证缺乏可信度；4. 被告的家庭困难情况不能成为其多次违法犯罪的正当理由；5. 综合考虑被告的犯罪情节和社会危害性，应当依法从严惩处。

[6] **辩护人：**1. 被告人确实患有疾病，但因经济困难无法就医开具证明；2. 愿意接受司法机关监督，保证今后通过合法劳动谋生；3. 已深刻认识到盗窃行为的违法性和危害性；4. 家中确有特殊困难情况，妻子残疾证明可事后补交；5. 恳请法庭考虑被告人认罪态度和实际困难，给予改过自新的机会。

庭审记录 4

[1] **公诉人：**被告人宛水清以营利为目的，在2024年2月10日至2月17日期间，在其经营的喜福来棋牌室内开设以推牌九为主要赌博内容的赌场，组织多人参与赌博活动，并从中抽头渔利累计人民币7000元，赌资数额累计达到10万元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。本案证据确实充分，包括微信交易明细、证人证言、被告人供述及辨认笔录等，足以认定被

告人的犯罪事实。被告人宛水清曾因赌博违法行为受过行政处罚，具有前科劣迹，建议法庭依法从重处罚。

[2] **辩护人：** 1. 关于涉案金额问题，微信转账记录存在重复计算的情况，实际涉案金额应当重新核算； 2. 被告人系初次开设赌场，时间较短仅持续一周左右，社会危害性相对较小； 3. 被告人已经深刻认识到错误，在案件侦查阶段即主动投案，积极配合调查，具有自首情节； 4. 在经营棋牌室期间，被告人仅提供场所而未直接参与赌博行为； 5. 恳请法庭考虑被告人家庭经济困难的情况，妻子患病需要照顾，从轻量刑。

[3] **公诉人：** 1. 关于涉案金额问题，所有微信转账记录均经过公安机关严格核实，不存在重复计算情况，且有证人证言相互印证； 2. 被告人虽开设赌场时间较短，但参赌人数众多，单日赌资数额巨大，社会危害性不容忽视； 3. 虽然被告人有自首情节，但其曾因赌博违法行为受过行政处罚，具有前科劣迹； 4. 被告人不仅提供场所，还通过监控望风、提供赌具、抽头渔利等方式积极参与赌博活动； 5. 家庭困难不能成为减轻刑事责任的法定事由，建议法庭依法公正判决。

[4] **辩护人：** 1. 关于参与程度问题，被告人仅提供场地和基本服务，并未直接组织赌博活动，实际参与程度较轻； 2. 关于前科问题，之前仅因提供赌博条件被行政处罚，与本次犯罪性质不同，不应认定为累犯； 3. 关于社会危害性，赌场开设时间短且已主动停止，未造成严重后果； 4. 被告人认罪态度良好，愿意退缴全部违法所得； 5. 家中确有特殊困难，妻子患病需长期治疗，恳请法庭在量刑时酌情考虑。

[5] **公诉人：** 1. 被告人的行为完全符合开设赌场罪的构成要件，其提供场地、赌具、望风服务并抽头渔利的行为已构成组织赌博活动； 2. 虽然前次违法与本次犯罪性质不完全相同，但均与赌博相关，证明被告人对赌博违法活动有持续性参与； 3. 赌场虽开设时间短，但参赌人数达30余人，单日赌资最高达10万元，社会危害性严重； 4. 被告人退缴违法所得系法定义务，不能作为从轻处罚的主要依据； 5. 家庭困难不能成为减轻刑事责任的法定事由，建议法庭依法判处。

[6] **辩护人：** 1. 被告人虽提供场地但未主动招揽赌客，参赌人员多为自发聚集，组织性较弱； 2. 关于社会危害性，实际获利金额较小（7000元），且未引发其他衍生犯罪； 3. 被告人系初犯（前次仅为行政处罚），且主动投案并如实供述，认罪悔罪态度诚恳； 4. 已积极退缴全部违法所得，愿意缴纳罚金； 5. 被告人文化程度较低（初中），法律意识淡薄，现已深刻认识错误，恳请法庭从宽处理。

庭审记录 5

[1] **公诉人：** 被告人陈世潮自2024年9月起通过抖音平台发布招嫖信息，利用QQ、魔方X APP等通讯工具为媒介，在嫖客与卖淫女之间牵线搭桥，实施介绍卖淫的违法犯罪行为共计33次，非法获利15,459.76元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十九条第一款，构成介绍卖淫罪。现有手机物证、电子数据、证人证言等多项证据证实其犯罪事实清楚，证据确实充分。虽被告人具有坦白、认罪认罚、退缴违法所得等从宽情节，但其行为严重破坏社会管理秩序，建议法庭依法判处相应刑罚。

[2] **辩护人：** 1. 被告人系初犯偶犯，此前无违法犯罪记录；2. 到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节；3. 自愿认罪认罚，主动签署认罪认罚具结书；4. 家属已代为退缴全部违法所得15,459.76元；5. 文化程度仅为中专，法制观念淡薄才误入歧途；6. 愿意深刻悔罪，保证今后遵纪守法。恳请法庭从轻处罚。

[3] **公诉人：** 对于被告提出的从轻处罚情节，检察机关予以认可。但必须强调的是，被告在两个月内实施33次介绍卖淫行为，持续时间长、次数多、获利大，严重破坏了社会道德风尚。其使用多个网络平台发布招嫖信息的行为，更扩大了犯罪范围和恶劣影响。虽然被告具有坦白认罪等情节，但鉴于其行为的严重社会危害性，建议法庭在量刑时应当予以充分考量。

[4] **辩护人：** 1. 被告人虽实施多次介绍卖淫行为，但每次获利仅300-600元，实际获利总额不大；2. 所有介绍行为均发生在网络平台，未直接参与线下交易，社会危害性相对较小；3. 到案后积极配合公安机关调查，主动提供所有涉案账号密码；4. 已深刻认识到自身错误，愿意接受法律制裁；5. 家庭经济困难，系为谋生才误入歧途；6. 恳请法庭考虑被告人认罪态度良好，给予从轻处罚机会。

[5] **公诉人：** 被告辩称获利总额不大、社会危害性小，这种说法完全不能成立。首先，15,459.76元的非法获利已达到“情节严重”标准；其次，被告利用抖音等大众社交平台发布招嫖信息，传播范围广、影响恶劣；第三，其组织化的犯罪模式（通过多个平台联系嫖客和卖淫女）表明其主观恶性较深。虽然被告认罪态度良好，但必须依法严惩此类严重破坏社会风化的犯罪行为。

[6] **辩护人：** 1. 被告人虽通过多个平台操作，但实际仅作为信息中介，未直接组织或控制卖淫活动，犯罪情节相对较轻；2. 违法所得已全部退缴，未造成被害人财产损失，社会危害性已最大限度降低；3. 被告人文化程度低（中专学历），法律意识淡薄，系受他人诱导才参与犯罪；4. 到案后主动供述全部犯罪事实，包括侦查机关尚未掌握的部分交易记录；5. 自愿签署认罪认罚具结书，表明真诚悔罪态度；6. 家中尚有年迈父母需赡养，恳请法庭从宽处理给予改过自新机会。

庭审记录 6

[1] **公诉人：** 被告人魏建在2022年6月7日23时许至次日凌晨，在其卧室内容留谢志、方杰、于浩三人以碳烤吸方式吸食甲基苯丙胺片剂（俗称麻古），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，构成容留他人吸毒罪。本案证据确实充分，包括被告人供述、证人证言、现场辨认笔录、毛发检测报告等多项证据相互印证，足以认定犯罪事实。被告人魏建虽具有自首情节并认罪认罚，但其曾因吸毒多次被行政处罚，主观恶性较深，社会危害性较大。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对被告人魏建判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。

[2] **辩护人：** 1. 被告人具有自首情节，在公安机关询问时主动如实供述了全部犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；2. 被告人自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；3. 被告人积极配合

公安机关调查，指认现场并辨认相关人员，具有悔罪表现；4. 本案系初犯容留他人吸毒罪，请求法庭考虑从轻处罚；5. 被告人已深刻认识到毒品危害，承诺今后绝不再犯，愿意接受社区矫正。

[3] **公诉人：**针对被告提出的辩解，被告人方认为：1. 虽然被告具有自首和认罪认罚情节，但其曾因吸毒多次被行政处罚，在社区戒毒期间再次涉嫌毒品犯罪，主观恶性较深；2. 被告一次容留三人吸毒，社会危害性较大；3. 被告虽配合调查和指认现场，但这是在犯罪事实已经暴露的情况下采取的措施；4. 被告虽称是初犯容留他人吸毒罪，但其多次因吸毒被行政处罚，并非初犯；5. 综合考虑其行为的社会危害性、主观恶性及认罪态度，被告人方坚持认为拘役六个月并处罚金五千元的刑期建议是适当的。

[4] **辩护人：**1. 虽然被告人有吸毒前科，但此次是首次因容留他人吸毒被追责，与多次实施同类犯罪有本质区别；2. 容留行为系朋友间临时起意，并非以牟利为目的，主观恶性相对较轻；3. 被告人积极配合调查，主动交代犯罪事实，认罪态度诚恳；4. 已深刻认识到毒品危害，目前处于社区戒毒阶段，正在积极接受矫正；5. 家庭经济困难，请求法庭在罚金数额上予以从轻考虑。

[5] **公诉人：**针对被告的进一步辩解，被告人方坚持认为：1. 被告虽系首次因容留他人吸毒被追责，但其在社区戒毒期间仍实施毒品相关犯罪，表明其屡教不改，主观恶性不容忽视；2. 容留三人吸毒的行为客观上助长了毒品传播，社会危害性严重；3. 被告的经济困难不能成为减轻处罚的正当理由；4. 综合考虑被告的犯罪情节、前科情况及认罪态度，被告人方维持原量刑建议。建议法庭依法判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。

[6] **辩护人：**1. 被告人充分认识到这次犯罪的严重性，但确实是在朋友私下聚会时一时糊涂，并非组织性或营利性犯罪；2. 配合调查的态度十分积极主动，在侦查阶段就如实供述全部事实；3. 主动提供了相关线索协助警方破案，有立功表现；4. 被告人长期受毒品困扰，但已经在积极接受社区戒毒治疗；5. 恳请法庭考虑到被告人实际家庭情况特别困难，给予从轻处罚；6. 保证今后一定远离毒品，做一个守法公民。

庭审记录 7

[1] **公诉人：**被告人阮安平违反交通运输管理法规，未按照操作规范安全驾驶机动车，造成于春香受伤后死亡的重大交通事故，经南陵县公安局交通管理大队认定承担事故全部责任。根据安徽龙图司法鉴定中心出具的司法鉴定意见，于春香的死亡与交通事故损伤之间存在直接因果关系。阮安平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，构成交通肇事罪。虽被告人自动投案、如实供述并认罪认罚，并垫付部分医疗费用，但因其行为已导致一人死亡的严重后果，应当依法追究其刑事责任。同时提请法庭注意，被告人曾因拒不执行防疫决定被行政处罚，虽不构成前科但体现其法律意识淡薄。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，建议依法判处相应刑罚。

[2] **辩护人：**1. 本案发生后被告人立即报警并在现场等待交警处理，积极配合调查，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条应认定为自首；2. 被告人已自愿认罪认罚，依法可从宽处理；3. 被告人已垫付1万余元医疗费用，尽己所能进行了赔偿补偿；4. 被告人在事发时驾驶速度为30码（约30公里/小时），未

超速行驶；5. 经检测当时未有饮酒驾驶情形，积极配合各项检测；6. 车辆转向及制动系统经鉴定均处于有效状态，机械故障可能性已排除。

[3] **公诉人：** 1. 关于自首情节，公诉机关已在起诉书中予以认定，但必须指出自首仅是量刑情节，不能改变交通肇事罪的犯罪事实；2. 认罪认罚态度已在起诉建议中体现，但被害人家属至今未获得足额赔偿，仅1万元垫付与死亡后果严重不相称；3. 30公里/小时的车速在县道混合路段仍可能过快，且司法鉴定已确认其未确保安全驾驶是事故直接原因；4. 虽排除酒驾和车辆故障，但恰恰证明事故完全系被告人操作不当所致；5. 被害人家属承受了无法弥补的损失，建议法庭在量刑时充分考虑犯罪后果的严重性。

[4] **辩护人：** 1. 对被害人及其家属深表歉意，愿意在能力范围内继续赔偿，但因经济困难确实无力支付更多赔偿金；2. 事故发生时视线受阻，已尽到合理注意义务，并非故意或重大过失；3. 30公里/小时的车速符合该路段限速要求，且鉴定报告显示车速无法准确认定；4. 被害人当时行走在机动车道西侧，存在一定过错；5. 司法鉴定显示交通事故损伤参与度为70%-80%，说明被害人自身健康状况也是死亡原因之一；6. 被告人系初犯，此前行政处罚与本案无关，恳请法庭从轻处罚。

[5] **公诉人：** 1. 关于赔偿问题，被告仅以经济困难为由推脱责任，但被害人家庭因此遭受的损失是客观存在的，不能因被告支付能力而减轻其应承担的刑事责任；2. 事故责任认定书已明确被告承担全部责任，所谓视线受阻不能成为免责理由，作为驾驶员应确保行车安全；3. 虽然车速无法准确认定，但鉴定确认被告未确保安全驾驶是事故直接原因，这与具体车速无关；4. 被害人行走位置经查证是在道路西侧路边，符合行人通行习惯，不存在过错；5. 司法鉴定明确交通事故损伤是死亡主要作用力，参与度70%-80%恰恰证明事故与死亡的直接因果关系；6. 虽非故意犯罪，但过失犯罪同样需要承担相应刑事责任，建议法庭综合考虑事故后果的严重性作出判决。

[6] **辩护人：** 1. 被告人对事故造成的严重后果深感悔恨，愿意通过分期付款等方式继续履行赔偿义务；2. 事故发生时已采取紧急制动措施，但因道路条件限制未能避免碰撞，并非完全未尽注意义务；3. 被害人当时行走在机动车与非机动车混合路段，事发突然，反应时间有限；4. 被告人家庭同样陷入困境，妻子患病需要长期治疗，恳请法庭考虑实际情况；5. 事故发生后主动垫付医疗费、配合调查，表现出真诚悔罪态度；6. 系初犯且过失犯罪，社会危害性相对较小，请求法庭从宽处理。

庭审记录 8

[1] **公诉人：** 被告人袁斌以非法占有为目的，虚构其有包过科目一和科目四的能力，骗取被害人李淑珍人民币1万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实充分，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据相互印证。虽然被告人袁斌已赔偿被害人并取得谅解，且具有自首情节，但其行为已严重侵害他人财产权益，应当依法追究其刑事责任。建议法庭综合考虑被告人的认罪态度和悔罪表现，依法从轻或减轻处罚。

[2] **辩护人：** 1. 被告人已全额退还被害人李淑珍被骗款项1万元，并已取得了被害人的书面谅解；2. 被告人具有自首情节，在接到公安机关通知后主动投案，并如实供述全部犯罪事实；3. 被告人系初犯偶

犯，无任何犯罪前科；4. 已经主动提前缴纳罚金5000元，表明悔罪态度良好；5. 被告人文化程度较低，初中毕业后从事个体经营，对法律认识较为浅薄，现已深刻反省；6. 恳请法庭综合考虑上述情节，给予从轻或减轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 关于被害人谅解和退赔问题，虽然被告已退还全部款项并取得谅解，但这并不能改变其犯罪行为已完成且社会危害已经造成的事实；2. 被告所谓“对法律认识浅薄”的辩解不能成立，被告作为成年人理应知晓欺骗他人钱财属于违法行为；3. 被告已完全具备刑事责任能力，其犯罪行为并非过失而是故意为之；4. 建议法庭在量刑时可以参考以下情节：涉案金额虽已退还但数额已达“数额较大”标准；受害者为文化程度较低的老年人，被告利用其特殊性实施诈骗，情节较为恶劣。

[4] **辩护人：** 1. 被告人对给被害人造成的伤害深表歉意，但主观上并非恶意欺骗，而是因自身经济困难一时糊涂；2. 虽然行为确实违法，但被告人文化程度有限，对法律认知确实存在不足，并非故意知法犯法；3. 被告人已采取积极补救措施，不仅全额退赔，还额外支付了5000元罚金，表明真诚悔过态度；4. 被害人系通过中间人介绍，并非被告人刻意寻找文化程度较低的对象实施诈骗；5. 恳请法庭考虑被告人系初犯，且家庭经济困难，给予从轻处罚机会。

[5] **公诉人：** 1. 被告所谓“一时糊涂”的辩解不能成立，其诈骗行为具有明显的预谋性和持续性，从虚构能力到收取款项再到挥霍赃款，整个过程都体现出明确的犯罪故意；2. 文化程度不能成为减轻罪责的理由，被告人国刑法明确规定年满18周岁具有完全刑事责任能力；3. 被告将诈骗所得用于偿还个人债务和日常开支，充分证明其非法占有的主观目的；4. 虽然被害人通过中间人介绍，但被告明知被害人文化程度不高仍实施诈骗，具有明显的针对性；5. 建议法庭在量刑时充分考虑诈骗行为的恶劣性质，不能仅因退赔和缴纳罚金就过度从轻处罚。

[6] **辩护人：** 1. 被告人承认确实存在过错，但主观上并非蓄意诈骗，而是因债务压力过大导致判断失误；2. 虽然文化程度不能完全免责，但确实影响了被告人对行为严重性的认知程度；3. 被告人已将全部款项退还给被害人，并额外支付了5000元罚金，以实际行动弥补过错；4. 被害人谅解书明确表示对被告人行为的谅解，希望法庭能考虑这一重要情节；5. 被告人系初犯，家庭经济困难，家中尚有老人需要赡养，恳请法庭从轻处罚给予改过自新的机会。

庭审记录 9

[1] **公诉人：** 被告人杨亚冲非法持有以火药为动力的枪支一支，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人杨亚冲在公共场所朝天鸣枪的行为，虽未造成人员伤亡，但已严重危害公共安全，造成社会恐慌。虽然被告人具有自首情节、患有精神疾病且自愿认罪认罚，但考虑到其行为的严重性和社会危害性，建议法庭在量刑时综合考虑上述从轻情节，依法作出公正判决。

[2] **辩护人：** 1. 被告人患有精神疾病，经海南省安宁医院鉴定为限定刑事责任能力人，依法应当从轻或减轻处罚；2. 被告人是主动到派出所上交枪支，具有自首情节，依法可以从轻处罚；3. 开枪时是朝天鸣

枪，没有造成任何人员伤亡和财产损失；4. 被告人文化程度低，对枪支危害性认识不足；5. 案发时因家庭矛盾导致情绪失控，并非蓄意危害社会；6. 被告人自愿认罪认罚，态度良好，愿意接受法律惩处。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人患有精神疾病，但经鉴定为限定刑事责任能力人，并非完全丧失辨认和控制能力，仍应承担相应刑事责任；2. 被告人在公共场所朝天鸣枪的行为已严重危害公共安全，造成群众恐慌并引发报警，社会危害性不容忽视；3. 被告人对枪支来源的供述前后矛盾，存在隐瞒枪支来源的可能性；4. 被告人的文化程度不能成为减轻其刑事责任的理由，作为成年人应当知晓非法持有枪支的违法性；5. 家庭矛盾不能成为危害公共安全的正当理由；6. 建议法庭在考虑从轻情节的同时，也要充分考虑其行为的社会危害性，依法作出公正判决。

[4] **辩护人：** 1. 被告人确实患有精神疾病，案发时情绪失控，对自己的行为控制能力明显减弱；2. 虽然朝天鸣枪，但特意选择在清晨人少时段，且枪口始终朝上，没有伤害他人的故意；3. 枪支来源前后供述不一致是因为当时精神状况不稳定，并非有意隐瞒；4. 被告人主动到派出所上交枪支，说明有悔改之意，并非故意危害社会；5. 作为农民，确实对枪支管理法规认识不足；6. 愿意接受处罚，但恳请法庭考虑被告人精神状况和自首情节，从轻处理。

[5] **公诉人：** 1. 被告人在案发时虽患有精神疾病，但经鉴定仍具有部分辨认和控制能力，应当承担相应的刑事责任；2. 被告人在公共场所鸣枪的行为本身就具有高度危险性，无论是否造成实际伤害，都已构成对公共安全的严重威胁；3. 被告人对枪支来源的供述前后矛盾，且未能提供合理解释，法庭应予以重视；4. 被告人的农民身份和文化程度不能成为免除或减轻其刑事责任的理由；5. 虽然被告人主动上交枪支，但这是在已经实施鸣枪行为之后，不能完全抵消其行为的违法性和社会危害性；6. 建议法庭在量刑时既要考虑被告人的精神状况和自首情节，也要充分考虑其行为对公共安全造成的潜在危害，依法作出公正判决。

[6] **辩护人：** 1. 被告人确实患有精神疾病，案发时情绪极度不稳定，对自己的行为控制能力明显减弱；2. 虽然朝天鸣枪，但特意选择在清晨人少时段，且枪口始终朝上，没有伤害他人的故意；3. 枪支来源前后供述不一致是因为当时精神状况不稳定，并非有意隐瞒；4. 被告人主动到派出所上交枪支，说明有悔改之意，并非故意危害社会；5. 作为农民，确实对枪支管理法规认识不足；6. 愿意接受处罚，但恳请法庭考虑被告人精神状况和自首情节，从轻处理。

庭审记录 10

[1] **公诉人：** 被告人江灵以营利为目的，组织多人在其经营的聚贤阁茶庄内以打三公的方式进行赌博活动，并从中抽头渔利约8000元。经查，江灵在2024年6月25日至27日期间，先后三次组织赌博活动，涉案赌资共计58,880元。江灵的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。江灵曾因故意伤害罪、敲诈勒索罪、贩卖毒品罪被判处有期徒刑，系累犯，应从重处罚。江灵到案后虽如实供述犯罪事实，具有坦白情节，但其犯罪情节严重，社会危害性大，建议依法从重惩处。

[2] **辩护人：** 1. 被告人到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2. 被告人认罪认罚，愿意接受法律制裁，具有悔罪表现；3. 组织赌博的主要目的是为了维持茶馆经营，并非单纯以营利为目的；4. 抽头渔利金额主要用于支付茶馆日常经营开支，实际获利有限；5. 请求法庭考虑被告人家庭困难情况，给予从宽处理。

[3] **公诉人：** 1. 关于被告提出的坦白情节，被告人方认可其如实供述犯罪事实，但必须指出其犯罪行为具有组织性、持续性，且涉案金额较大；2. 被告虽认罪认罚，但其在短时间内多次组织赌博活动，社会危害性严重；3. 被告以经营茶馆为名行赌博之实，其辩解"主要目的是维持茶馆经营"不能成立，证据显示其专门为赌博活动提供场所并从中抽头渔利；4. 被告系累犯，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依法应当从重处罚；5. 被告的家庭困难情况不能成为减轻其罪责的法定理由。

[4] **辩护人：** 1. 虽然组织赌博活动属实，但过程中并未使用暴力胁迫手段，所有参与者都是自愿参与；2. 三次赌博活动间隔时间短是因为朋友聚会频繁，并非故意长期经营赌场；3. 抽头金额确实大部分用于支付场地费、饮料食品等合理开支，账目可以提供核实；4. 虽然属于累犯，但本次犯罪与前罪性质不同，危害程度相对较轻；5. 被告人在羁押期间表现良好，深刻认识到赌博危害，保证今后遵纪守法，恳请法庭给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 1. 被告辩称未使用暴力胁迫手段，但赌博活动本身就是违法行为，其组织行为已构成犯罪，参与者是否自愿不影响犯罪构成；2. 三次赌博活动在短时间内连续进行，且有明确的抽头渔利机制，证明其具有持续经营赌博活动的故意；3. 关于抽头金额用途的辩解不能成立，证据显示被告实际从中获利，且赌博活动产生的其他费用也属于犯罪成本；4. 虽然本次犯罪与前罪性质不同，但被告在短期内再次犯罪，表明其主观恶性较深；5. 被告的悔罪表现应当在量刑时予以考虑，但不能改变其行为已构成赌博罪且情节严重的事实。

[6] **辩护人：** 1. 被告人承认违法行为属实，但整个赌博活动的组织和流程较为松散，并非专业的赌博场所运营模式；2. 愿意退还全部违法所得，并积极缴纳罚金以示悔改诚意；3. 本案涉及的赌资数额在本地区同类案件中相对较小，社会危害性有限；4. 家中尚有年迈父母需要赡养，被告人是家庭主要经济来源，恳请法庭量刑时予以人道主义考虑；5. 目前已经深刻认识到赌博对社会和家庭的危害，保证今后远离任何赌博活动，愿意接受社区矫正等非监禁刑处罚。

庭审记录 11

[1] **公诉人：** 被告人张小平在2017年至2024年期间，利用担任龙岩市新罗区农业开发办公室主任、农业开发中心主任的职务便利，为17名工程项目承包商在招投标、设计、施工、监理、检测、工程款结算等方面谋取利益，非法收受钱款共计人民币64万元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，构成受贿罪，且数额巨大。具体犯罪事实包括：收受陈棣棣44万元、刘伦宝6.6万元、邱金华2万元、杨志国2.2万元等共计16项受贿事实。被告人张小平虽主动投案并如实供述罪行，但其行为已严重

违反国家工作人员廉洁纪律，应当以受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，其自首情节可依法从轻处罚。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对收受款项的事实供认不讳，但其中部分金额系春节期间的人情往来，并非纯粹为职务便利谋取利益；2. 在工作中被告人始终坚持勤勉履职，所有工程项目都严格按照规定程序审批办理，未因收受财物而影响项目公平公正执行；3. 被告人主动投案并如实供述全部犯罪事实，具有自首情节；4. 案发后已主动退缴全部违法所得64万元；5. 在多年工作中曾获得多项表彰，说明被告人一贯表现良好，恳请法庭考虑从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 关于被告提出的"人情往来"辩解，经查证所有款项均与工程项目审批、招投标等职务行为直接相关，且金额明显超出正常人情往来范围，具有明显的权钱交易特征；2. 被告虽主张未影响项目公平，但根据证人证言及资金往来记录，其确实为行贿方在项目审批、资金拨付等方面提供了便利；3. 被告人们认可被告具有自首情节并已退赃，但这不能改变其受贿行为的违法性和严重性；4. 被告的工作表现与本案犯罪事实无直接关联，不能作为从轻处罚的依据；5. 被告在长达7年时间内多次受贿，数额巨大，社会影响恶劣，应当依法严惩。

[4] **辩护人：** 1. 被告人承认在项目往来过程中存在不当收受行为，但确实部分款项并非直接与职务行为挂钩，特别是节假日期间的礼金应与其他纯粹贿赂款项区分考量；2. 所有工程项目均依法依规办理，被告人并未为特定企业或个人特别谋取不当利益，这一点可以从项目验收报告中核实；3. 被告人自动投案后，第一时间配合调查，主动交代监察机关尚未掌握的违法事实，认罪悔罪态度诚恳；4. 多年来积累的工作成绩虽不能抵消罪责，但可证明被告人的一贯工作表现，希望对量刑酌情考量；5. 恳请法庭考虑被告人已退出全部违法所得，并自愿认罪认罚，给予从宽处理。

[5] **公诉人：** 1. 被告提出的"节假日礼金"辩解不能成立。经查，所有款项均发生在项目审批、资金拨付等关键环节前后，具有明显的权钱交易特征，且金额远超正常人情往来标准；2. 项目验收报告仅能证明工程最终质量，不能证明审批过程的公正性。被告利用职务便利为行贿方提供帮助的事实，有充分证据证实；3. 被告人们认可被告的认罪态度和退赃行为，但必须指出其受贿行为持续时间长、次数多、数额大，已严重损害国家工作人员职务廉洁性；4. 被告的工作表现与本案量刑无关，不应作为从轻处罚的依据；5. 建议法庭在考虑自首、认罪认罚等情节的同时，必须依法严惩这种长期、多次的受贿犯罪行为。

[6] **辩护人：** 1. 被告人完全认罪认罚，对检察机关指控的犯罪事实无异议；2. 恳请法庭充分考虑被告人具有自首情节，且系主动交代监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实；3. 案发后被告人及家属已积极退缴全部违法所得，最大限度挽回国家损失；4. 被告人系初犯，此前无任何违法违纪记录，工作期间曾多次获得表彰；5. 被告人深刻认识到错误，愿意接受法律制裁，恳请法庭给予改过自新的机会，在量刑时予以从宽处理。

庭审记录 12

[1] **公诉人：**被告人杨浩宇（曾用名楚方）以非法占有为目的，伙同他人采用暴力手段当场劫取被害人李安生财物，其行为已构成抢劫罪。具体事实如下：2000年3月14日晚，被告人杨浩宇伙同潘宝迪以借用车辆拉沙为由，骗被害人李安生同行，在途中对被害人实施殴打、捆绑、封嘴等暴力行为，并将被害人带回出租屋捆绑控制，强行抢劫被害人价值28,000元的东风牌自卸车一辆。被告人为逃避法律制裁，长期潜逃并更改姓名，直至2024年8月29日才被抓获归案。虽然被告归案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，但其犯罪行为性质恶劣，潜逃时间长，社会影响极坏。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。

[2] **辩护人：**1. 被告人已如实供述全部犯罪事实，并自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；2. 被告人系初犯，案发前无任何违法犯罪记录，主观恶性相对较小；3. 被告人近亲属已对被害人进行足额赔偿并获得被害人书面谅解；4. 案发至今已24年，被告人一直遵纪守法，未再实施任何违法犯罪行为；5. 被告人已深刻认识到错误，真诚悔罪，愿意接受法律制裁并积极改造。

[3] **公诉人：**1. 虽然被告人认罪认罚，但其犯罪行为性质恶劣，使用暴力手段实施抢劫，社会危害性大；2. 被告人潜逃24年之久，期间更改姓名逃避法律制裁，严重妨碍司法公正；3. 被害人谅解不能改变犯罪行为的严重性质，且该谅解是在被告人亲属赔偿后获得；4. 被告人长期潜逃行为表明其对法律的漠视，应从重处罚以彰显司法权威；5. 建议法庭在量刑时充分考虑被告人的潜逃情节，从严惩处。

[4] **辩护人：**1. 虽然被告人确实更改了姓名，但这24年来被告人过着正常生活，从未有过新的违法犯罪行为，说明被告人已经改过自新；2. 被告人一直有投案自首的意愿，但因各种原因未能实现，被抓获时也积极配合调查；3. 被告人对被害人实施了充分的经济补偿和精神补偿，这是真诚悔过的表现；4. 考虑到案发时被告人年仅30岁，一时冲动犯错，现在已是50多岁的中老年人，家庭负担较重；5. 希望能获得较轻的量刑，给被告人用实际行动回报社会的机会。

[5] **公诉人：**1. 被告人所谓的"改过自新"是在被动被抓捕的情况下被迫承认的，不属于主动自首；2. 被告人的潜逃行为长达24年，其所谓的"投案意愿"缺乏证据支持；3. 被害人的损害赔偿是在案发24年后才实现的，不能成为减轻处罚的充分理由；4. 被告人的年龄和家庭负担属于从轻处罚的酌定情节，不能改变其暴力抢劫犯罪的本质；5. 考虑到本案的严重性和被告人有逃避法律制裁的情节，建议法庭不宜从轻处罚。

[6] **辩护人：**1. 虽然是被动归案，但被告人归案后立即如实供述全部犯罪事实，积极配合调查，认罪态度良好；2. 24年来被告人确实过着遵纪守法的生活，有固定住所和正当职业，证明被告人已经改过自新；3. 对被害人的赔偿虽迟但已全额支付，且获得被害人真诚谅解，说明被告人真心悔过；4. 本案发生在24年前，当时被告人年轻冲动，现在已深刻认识到错误，愿意接受法律制裁；5. 请求法庭考虑被告人年事已高，且是初犯，给予从轻处罚的机会。

庭审记录 13

[1] **公诉人：**被告人杨远兴饮酒后驾驶机动车，在未交付使用的施工路段以约55公里/小时的速度行驶，与被害人贾登波发生碰撞致其死亡。事故发生后，被告人不仅未及时施救，反而驾车逃逸并试图找人顶包。经检测，被告人血液酒精含量高达167.47mg/100ml，属于醉酒驾驶。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十三条，构成过失致人死亡罪。虽然被告人具有自首、认罪认罚、赔偿并取得谅解等从轻情节，但其醉酒驾驶、逃逸、找人顶包等恶劣情节应当从重处罚。建议判处被告人杨远兴有期徒刑1年6个月至2年。

[2] **辩护人：**1. 被告人对事故的发生深感悔恨，已主动投案并如实供述全部事实，具有自首情节；2. 被告人系初犯，此前无任何违法犯罪记录，一贯表现良好；3. 事故发生后虽一时慌乱逃离现场，但很快返回并配合调查；4. 已积极赔偿被害人家属66.8万元并取得书面谅解；5. 自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书；6. 事故路段虽未正式交付使用，但长期有车辆通行，且道路条件良好，被告人对路况判断存在一定失误；7. 恳请法庭考虑被告人认罪态度及赔偿情况，从轻处罚。

[3] **公诉人：**1. 虽然被告具有自首情节，但其逃离现场后并非主动投案，而是被民警发现形迹可疑后控制，自首情节应从严认定；2. 被告血液酒精含量高达167.47mg/100ml，远超醉驾标准，主观恶性较大；3. 被告不仅逃逸，还试图找人顶包，严重妨碍司法公正，这一情节不能因其事后赔偿而减轻；4. 事故路段虽未正式交付，但施工单位已明确标识禁止通行，被告明知故犯；5. 被告以55公里/小时的速度在施工路段行驶，严重超速，未尽到安全注意义务；6. 赔偿行为虽值得肯定，但不能完全抵消其违法犯罪行为的严重性。

[4] **辩护人：**1. 关于自首情节，被告人逃离现场后确实主动返回，虽然没有直接投案，但在民警询问时立即承认了全部事实，希望法庭能酌情考虑；2. 被告人对醉酒驾驶的行为深感后悔，当时因一时侥幸心理酿成大错，现在万分悔恨；3. 找人顶包确实是错误行为，但当时处于极度慌乱状态，且最终并未真正实施，恳请法庭考虑这一情节；4. 事故路段虽标识禁止通行，但事实上长期有车辆通行，被告人以为可以正常行驶，并非故意违法通过施工区域；5. 关于车速认定，当时路段较为开阔，自认为55公里/小时在该路段相对安全，确实未尽到足够谨慎义务；6. 被告人愿意承担全部责任，赔偿66.8万元是积极主动的，说明被告人有悔改诚意，希望法庭能从宽处理。

[5] **公诉人：**1. 被告人辩称“一时侥幸心理”不能成为减轻责任的理由，醉酒驾驶是严重违法行为，应当预见可能造成的严重后果；2. 虽然顶包行为未遂但仍然反映了被告逃避法律责任的意图；3. 对施工路段标识的忽视恰恰证明其驾驶时的主观过错；4. 55公里/小时的车速在施工路段明显过高，且经鉴定该车速导致了致命后果；5. 赔偿行为应当肯定，但必须在法定量刑幅度内予以考虑。

[6] **辩护人：**1. 被告人完全认识到醉酒驾驶的严重性，并非为自己开脱，只是如实陈述当时心理状态，愿意接受法律制裁；2. 关于顶包行为，确实反映出被告人法律意识淡薄，但最终在他人劝说下主动返回现场，说明有悔改表现；3. 对施工路段标识的忽视确实是重大过失，但该路段长期有车辆通行，客观上造成了一定误导；4. 55公里/小时的车速确实过快，但该路段路况良好，被告人主观上并未意识到会酿

成如此严重后果；5. 除经济赔偿外，被告人及家属多次向被害人家属真诚道歉，获得了书面谅解；6. 作为初犯，被告人认罪态度诚恳，愿意接受法律惩处，但恳请法庭考虑以上情节从轻量刑。

庭审记录 14

[1] **公诉人：**被告人项有业未取得林木采伐许可证，擅自采伐林木1254棵，活立木蓄积达352.0967立方米，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。虽然被告人项有业主动投案并自愿认罪认罚，但其行为已严重破坏森林资源，损害生态环境，应当依法予以惩处。建议法庭综合考虑案件情节，依法作出公正判决。

[2] **辩护人：**1.被告人已于2020年11月13日主动投案，如实供述全部犯罪事实，具有自首情节；2.被告人自愿认罪认罚，态度诚恳；3.案发后被告人已积极补植杨树1930棵，成活率达95%以上，尽力弥补了对环境的损害；4.被告人为退伍军人、共产党员，曾任职村委会委员，一贯表现良好；5.林木权属已合法变更归属于被告人个人所有；6.被告人已多次申请采伐许可证但因故未能办理。恳请法庭从轻处罚。

[3] **公诉人：**针对被告的辩解，被告人方认为：1.虽然被告具有自首情节，但其滥伐林木数量巨大，达352.0967立方米，远超立案标准；2.补植行为虽值得肯定，但不能完全弥补已造成的生态损害，且该林地属于水源涵养林，生态功能特殊；3.被告作为村委会委员，更应带头遵守森林保护法规，其身份不应成为从轻处罚的理由；4.被告明知未取得采伐许可证仍实施采伐行为，主观故意明显。建议法庭在量刑时充分考虑犯罪行为的严重性。

[4] **辩护人：**1.被告人持续多年依法申请采伐许可证未果，确有合理采伐需求；2.采伐标的为被告人个人合法拥有的林木，权属明确；3.村民委员会及村民组长等11人已出具证明，认可本次采伐行为；4.被告人退伍军人及党员身份可证明一贯遵纪守法，此次系特殊情况；5.案发后积极补栽近2000棵树苗，体现悔罪诚意；6.年龄已超过60岁，身体状况不佳。恳请法庭念及特殊情况及主动补救行为从宽处理。

[5] **公诉人：**针对被告的辩解，被告人方必须指出：1.无论采伐需求多么合理，未取得许可证即采伐的行为已构成违法，这是法律明确规定的；2.林木权属虽属个人，但该林地属于公益林和水源涵养林，具有重要的生态保护功能；3.村民的认可不能替代法律规定的行政许可程序；4.被告作为村委会委员，更应知晓林业法规的严肃性；5.补栽行为值得肯定，但新栽树木需要多年才能恢复原有生态功能。建议法庭依法裁判，维护森林资源保护的法律权威。

[6] **辩护人：**1.被告人完全承认违法行为，但采伐行为确有特殊背景：林地使用权已于2017年到期，树木已成熟急需更新；2.被告人并非恶意破坏，而是因长期申请未果才出此下策；3.采伐后立即进行了补种，成活率高达95%，尽最大努力恢复生态；4.作为老党员，多年来为村集体做出诸多贡献，此次系初犯；5.主动投案并如实供述，认罪态度诚恳。恳请法庭考虑被告人实际情况及补救措施，给予从轻处罚机会。

庭审记录 15

[1] **公诉人：**被告人钟宇航违反社会管理秩序，受他人邀约，积极参与聚众斗殴，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第四项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。具体事实如下：1. 被告人钟宇航在2024年6月28日至29日期间，受李鑫邀约参与聚众斗殴，并携带武士刀前往现场；2. 在斗殴过程中，被告人钟宇航积极参与对被害人白林的殴打，造成白林全身多处外伤及软组织损伤；3. 被告人钟宇航的行为严重破坏了社会公共秩序，造成了恶劣的社会影响。现有证据包括：1. 书证：涉案登记表、立案决定书、户口证明、伤情证明等；2. 证人证言：包括李鑫、何佳佳、白宇凡等多位证人的证词；3. 被告人供述：钟宇航被告人对犯罪事实供认不讳；4. 辨认笔录及其他相关证据。鉴于被告人钟宇航犯罪后主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。同时，被告人钟宇航自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以从宽处理。综上，请求法庭依法判处被告人钟宇航犯聚众斗殴罪，并予以相应刑罚。

[2] **辩护人：**1. 被告人系主动到案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2. 被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；3. 在斗殴过程中，被告人虽携带武士刀但并未实际使用，未造成更严重的伤害后果；4. 被告人系初犯，此前无违法犯罪记录，一贯表现良好；5. 本次事件系因朋友纠纷引发，被告人并非主要组织者，系受他人邀约参与；6. 被告人已深刻认识到错误，愿意赔偿被害人损失，请求法庭从轻处罚。

[3] **公诉人：**对被告的辩解，公诉机关回应如下：1. 虽然被告具有自首和认罪认罚情节，但本案社会危害性严重。被告主动携带武士刀参与斗殴，虽未实际使用，但已形成实际的暴力威胁，严重破坏社会公共秩序。2. 被告虽系受他人邀约参与，但其主动邀约杨伦等人加入，并携带刀具前往现场，在斗殴过程中实施殴打行为，已绝非被动参与。3. 证人证言及被告供述均证实，被告确实对被害人实施了殴打行为，造成被害人全身多处外伤及软组织损伤，已构成故意伤害事实。4. 本案并非普通纠纷，而是有组织、有预谋的聚众斗殴事件，双方聚集十余人，严重影响社会治安和公共安全。请法庭在综合考虑量刑情节的同时，注意到本案的严重性和社会危害性。依照法律规定，聚众斗殴罪的基准刑为三年以下有期徒刑，建议对被告人钟宇航判处二年至三年有期徒刑。

[4] **辩护人：**1. 被告人虽携带刀具但全程未使用，且主动劝阻他人使用暴力，实际危害程度较轻；2. 被告人参与程度有限，主要是在李鑫先动手后才跟随行动，并非主要施暴者；3. 被害人白林也携带刀具并准备使用，存在明显过错；4. 案发后被告人积极赔偿被害人损失并取得谅解；5. 被告人系初犯，有正当职业，家中尚有老人需要赡养；6. 建议法庭考虑适用缓刑，给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：**对于被告的再次辩解，公诉机关需要强调以下几点：1. 即使被告未实际使用刀具，但携带凶器参与聚众斗殴的行为本身已构成情节严重的加重情节，依法应当从重处罚。《刑法》明确规定携带凶器聚众斗殴的行为应当加重处罚。2. 被告所谓的“劝阻他人”与事实不符。根据多名证人的证言及被告自己的供述，被告确实参与了对被害人的殴打行为，存在明显的主动性。3. 被害人的行为不能减轻被告

的罪责。双方携带凶器的事实只能说明此次斗殴事件的危险性，不能成为减轻被告刑事责任的理由。4. 关于量刑建议，考虑到：- 被告携带凶器参与聚众斗殴- 导致多人受伤- 严重破坏社会公共秩序等加重情节，即便具有自首、认罪认罚等从宽情节，建议量刑区间仍应当维持在三年左右，不适于缓刑。

[6] **辩护人：** 1. 被告人始终认罪悔罪，确有深刻反省，请求法庭给予改过自新机会； 2. 主观恶性不大，系一时冲动参与，并非蓄谋已久； 3. 实际造成的伤害后果轻微，白林伤情仅为软组织损伤且主动放弃鉴定； 4. 具有挽救可能，被告人已与被害人达成和解，主动赔偿全部损失； 5. 若判处实刑将严重影响家庭生计，家中老人无人照料； 6. 诚恳请求法庭综合考量从宽情节，给予缓刑处理机会。

庭审记录 16

[1] **公诉人：** 被告人李薇在人民警察依法执行公务过程中，采取暴力方式阻碍执法，咬伤民警唐静右手手腕，经鉴定构成轻微伤。经重庆市精神卫生中心鉴定，被告人虽患有心境障碍，但案发时处于普通醉酒状态，具有完全刑事责任能力。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条，构成妨害公务罪。本案证据确实充分，包括书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见及辨认笔录等，能够形成完整证据链。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。

[2] **辩护人：** 1. 案发时被告人处于醉酒状态且患有双向情感障碍，虽鉴定为完全刑事责任能力，但精神状况确实影响了当时的行为判断能力； 2. 被告人系初犯，此前无任何违法犯罪记录，案发后已深刻认识到错误； 3. 对民警造成的伤害表示真诚歉意，愿意积极赔偿医疗费用等损失； 4. 案发后积极配合调查，如实供述案件事实，具有认罪悔罪表现； 5. 目前仍在接受精神疾病治疗，恳请法庭考虑被告人的特殊健康状况从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 重庆市精神卫生中心出具的鉴定意见已明确认定被告案发时具有完全刑事责任能力，其精神障碍和醉酒状态不能成为免责或减轻责任的理由； 2. 初犯情节已在量刑建议中予以考虑，但妨害公务行为性质恶劣，严重损害执法权威，必须依法惩处； 3. 被告在执法现场经多次警告仍拒不配合，并采取暴力手段咬伤民警，主观恶性明显； 4. 赔偿损失是被告应尽的法定义务，不能因此减轻其刑事责任； 5. 建议法庭综合考虑被告的认罪态度和造成的社会危害，依法作出公正判决。

[4] **辩护人：** 1. 虽然鉴定为完全刑事责任能力，但被告人长期患有双向情感障碍，案发时处于发病期，导致情绪失控，并非故意对抗执法； 2. 被告人对执法过程存在误解，误以为警察要强行带走被告人，在恐慌状态下做出不当行为，主观恶性较小； 3. 案发后立即表示悔意，主动配合调查，愿意认罪认罚，具有法定从宽情节； 4. 被告人正在积极接受精神治疗，若判处实刑将严重影响治疗效果，恳请法庭考虑适用缓刑； 5. 作为初犯且造成伤害较轻，社会危害性相对较小，希望法庭给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 1. 被告所称"发病期导致情绪失控"与重庆市精神卫生中心的专业鉴定结论相矛盾，该鉴定明确认定被告作案时具有完全刑事责任能力，其辩解缺乏事实依据； 2. 执法民警全程规范执法，身着警服并多次表明身份和执法依据，被告所谓"误解"纯属推脱责任； 3. 被告在执法现场经三次警告仍拒不配

合，并主动采取暴力手段咬伤民警，其行为具有明显的故意性和对抗性；4. 被告的精神治疗需求不能成为免除或减轻刑事责任的依据，刑罚执行与治疗并不冲突；5. 妨害公务罪侵害的是国家执法权威，即便伤害后果较轻，其社会危害性也不容忽视，应当依法惩处。

[6] **辩护人：** 1. 被告人充分尊重司法鉴定结果，但需要说明的是双向情感障碍确实会影响情绪控制能力，这与刑事责任能力是不同的法律概念；2. 现场确实处于醉酒状态，对执法行为的认知和判断能力下降，导致反应过激，并非有意对抗国家公权力；3. 目前已深刻认识到行为的错误性质，除愿意赔偿损失外，也承诺今后一定配合执法工作；4. 作为一个95后年轻人，此次事件给了被告人极大教训，若能获得从宽处理，被告人将用实际行动回报社会；5. 恳请法庭考虑被告人案发时的特殊精神状态、事后真诚悔罪的态度，以及初次违法等情节，给予改过自新的机会。

庭审记录 17

[1] **公诉人：** 被告人马文波以非法占有为目的，采用欺骗手段进入被害人龚桂芝家中，强行夺取被害人佩戴的黄金手镯，造成被害人手腕受伤，涉案金额达21,156元。被告人马文波曾多次因诈骗、抢劫等罪名被判处刑罚，系累犯，主观恶性深，社会危害性大。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十七条之规定，应当以抢夺罪追究其刑事责任。鉴于被告人马文波自愿认罪认罚，可以从宽处理，但考虑到其多次犯罪前科，建议从重处罚。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，愿意接受法律制裁；2. 在案发后积极配合公安机关调查，如实供述犯罪经过，具有坦白情节；3. 涉案财物已全部追回并发还被害人，未给被害人造成实际经济损失；4. 被告人文化程度低，法律意识淡薄，一时糊涂才犯下此错，现已深刻认识到错误；5. 请求法庭考虑被告人认罪态度良好，给予从轻处罚的机会。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人认罪认罚，但鉴于其有多次前科记录，包括2002年抢劫罪、2014年和2018年诈骗罪，说明其屡教不改，主观恶性大；2. 本案中被告人专门挑选老年人实施犯罪，手段恶劣，造成被害人身心伤害，不应仅以财物追回就减轻处罚；3. 被告人在取保候审期间再次故意犯罪，说明其毫无悔改之意；4. 被告人的文化程度不能作为减轻处罚的理由，其完全具有辨认和控制自己行为的能力；5. 建议法庭充分考虑被告人系累犯的事实，依法从重判处。

[4] **辩护人：** 1. 被告人确实有前科，但此次犯罪与之前诈骗行为性质不同，系一时冲动所为，并非预谋犯罪；2. 对给被害人造成的伤害深表歉意，愿意尽力赔偿精神损失；3. 被告人长期生活困难，无稳定收入来源，此次犯罪系因生活所迫，并非惯犯；4. 虽然文化程度低，但愿意接受法律教育，改过自新；5. 恳请法庭考虑被告人家庭困难情况，给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 1. 被告人所谓“一时冲动”的辩解与事实不符，根据监控录像和供述，被告人是经过精心挑选作案目标，具有明显的预谋性；2. 被告人多次以“生活困难”为由实施犯罪，但从未通过合法途径解决生计问题，其辩解不能成立；3. 被害人作为80岁高龄老人，遭受的不只是财产损失，更严重的是心理创

伤，这种伤害无法简单用赔偿弥补；4. 被告人前科累累，屡教不改，其所谓"愿意改过自新"的承诺缺乏可信度；5. 根据《刑法》第六十五条规定，被告人系累犯，应当从重处罚，建议法庭不予从轻。

[6] **辩护人：** 1. 被告人承认犯罪行为存在预谋性，但主观上仅想骗取财物，未预料到会造成被害人身体伤害，对伤害结果表示深刻悔恨；2. 愿意在能力范围内额外赔偿被害人精神损失，并当面向被害人道歉；3. 虽曾因诈骗获刑，但此次系初犯抢夺罪，与前科罪名性质不同，恳请法庭区别对待；4. 服刑期间将积极学习法律知识，参加劳动改造，争取早日回归社会；5. 请求法庭考虑被告人认罪态度及家庭实际困难（需赡养年迈母亲），在法定幅度内从轻量刑。

庭审记录 18

[1] **公诉人：** 被告人谭声孔以贩卖毒品的故意，将不含有依托咪酯等毒品成分的粉末贩卖给他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人谭声孔已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人谭声孔虽然如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，但其有毒品犯罪前科，主观恶性较深。综上建议对被告人谭声孔犯贩卖毒品罪判处有期徒刑1年7个月，并处罚金人民币5000元，没收作案工具手机一部，并追缴违法所得人民币4600元。

[2] **辩护人：** 1. 被告人系犯罪未遂，实际贩卖的粉末中未检出毒品成分，社会危害性较小；2. 被告人归案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节；3. 被告人自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；4. 被告人已主动预缴全部罚金5000元并退还全部违法所得4600元，具有悔罪表现；5. 恳请法庭考虑被告人家庭困难情况，从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人贩卖的粉末中未检出毒品成分，但其主观上具有明确的贩卖毒品故意，客观上实施了毒品交易行为，已构成贩卖毒品罪。根据刑法规定，毒品犯罪不以实际含有毒品成分为必要条件；2. 被告人系毒品再犯，2021年就曾因贩卖毒品罪被判刑，此次又实施同类犯罪，主观恶性较深；3. 虽然被告人具有坦白、认罪认罚等从宽情节，但综合考虑其前科情况、犯罪性质，建议的量刑已体现从宽；4. 被告人的家庭困难不能成为从轻处罚的法定理由。建议法庭依法判处有期徒刑1年7个月，并处罚金5000元。

[4] **辩护人：** 1. 被告人深刻认识到违法行为的社会危害性，已经承担了相应的法律后果（指2021年的判决）；2. 此次贩卖的物质经检验确认为非毒品成分，实际危害后果显著轻微；3. 被告人在侦查阶段就主动配合调查，如实供述全部事实，认罪态度诚恳；4. 被告人已全额预缴罚金并退缴全部赃款，用实际行动表达了悔罪诚意；5. 被告人家庭确属贫困，有年迈父母需要赡养，恳请法庭在量刑时予以人道考虑。

[5] **公诉人：** 1. 被告人虽已承担前次犯罪的法律后果，但此次再犯同类罪行，表明其并未真正悔改，主观恶性较深；2. 虽然涉案物质未检出毒品成分，但被告人是基于贩卖毒品的故意实施犯罪行为，其行为性质仍属毒品犯罪；3. 被告人的认罪态度和退赃行为已在量刑建议中予以考虑，建议的1年7个月刑期已

体现从宽；4. 家庭困难并非法定从轻情节，且被告人在实施犯罪时应当预见其行为后果；5. 综合考虑被告人的前科情况、犯罪性质及社会危害性，建议维持原量刑建议。

[6] **辩护人：** 1. 被告人愿意再次承担法律制裁，但恳请法庭考虑此次犯罪行为实际造成的危害结果较轻，从轻量刑；2. 虽曾被判贩卖毒品罪，但本次交易物品确非毒品，主观恶性与一般毒品犯罪有所区别；3. 除认罪认罚外，被告人主动退赃并缴纳罚金，认罪态度及悔罪表现显著；4. 家庭实际困难虽非法定情节，但请法庭体恤被告人作为家庭主要劳动力的事实；5. 建议充分考虑本次犯罪性质的特殊性（非毒品）及被告人积极配合的全部情节，在量刑上酌情减轻处罚。

庭审记录 19

[1] **公诉人：** 被告人马英敏在明知澄迈县人民法院已作出生效判决要求其返还李成义、李成玉148.5万元人民币的情况下，仍通过转移财产、逃避执行等方式拒不履行判决义务，具体表现为：1) 使用其女友李志梅的银行账户和微信账户接收并转移50万元资产；2) 通过其儿子马浩的银行账户隐匿12万元资产；3) 在法院发出责令交出财物通知书后失联；4) 进行高消费行为包括购买价值23万元的越野车。这些行为严重违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决裁定罪。虽然被告人具有自动投案、如实供述、认罪认罚等情节，但其行为已造成严重后果，请求法庭依法追究其刑事责任，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金。

[2] **辩护人：** 1. 被告人确实存在转移财产的行为，但主要是因为有两笔债权无法收回导致无力偿还债务，并非恶意逃避执行；2. 被告人主动投案并如实供述全部犯罪事实，具有自首情节；3. 被告人自愿认罪认罚，愿意接受法律制裁；4. 被告人患有XXX疾病，恳请法庭在量刑时予以考虑；5. 被告人系初犯，无前科劣迹，请求法庭从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 关于被告所称债权无法收回导致无力偿还的说法，经查证被告在判决生效后仍进行大额消费和资产购置，证明其具备履行能力而拒不执行；2. 被告通过他人账户转移财产的行为具有明显的主观恶意，持续时间长达两年多，情节严重；3. 虽然被告具有自首、认罪认罚等从轻情节，但其在法院发出责令交出财物通知书后失联的行为严重损害司法权威；4. 被告的疾病情况已在取保候审时予以考虑，不应成为减轻刑事责任的依据；5. 请求法庭在量刑时充分考虑被告拒不执行判决的恶劣情节和社会危害性。

[4] **辩护人：** 1. 被告人承认转移财产的行为不当，但当时确实面临资金周转困难，并非完全恶意逃避执行；2. 关于失联问题，是因个人健康原因暂时无法及时回应，并非故意对抗司法；3. 被告人已深刻认识到错误，愿意积极筹措资金履行还款义务；4. 被告人身体状况确实不佳，长期治疗需要一定费用，恳请法庭在量刑时予以人道主义考虑；5. 被告人系初犯，且涉案金额大部分仍在可控范围内（车辆已被扣押），请求法庭从宽处理。

[5] **公诉人：** 1. 被告所称"资金周转困难"与事实不符，证据显示其在判决生效后仍持续进行高消费，包括购买23万元越野车等，完全具备履行能力；2. 被告失联时间长达近两年，与其所称"暂时无法回应"明

显矛盾，充分证明其逃避执行的故意；3. 被告所谓"积极筹措资金"的承诺缺乏具体还款计划和担保，不足采信；4. 被告健康状况已在取保候审程序中予以充分考虑，不应成为减轻刑事责任的依据；5. 虽然被告系初犯，但其拒不执行行为持续时间长、手段隐蔽，社会危害性大，应当依法严惩。建议法庭在三年以下有期徒刑幅度内从重处罚。

[6] **辩护人：** 1. 被告人承认在资金使用上存在不当之处，但购买车辆是出于工作需要，并非纯粹高消费；2. 失联期间被告人确实因病情加重在外地就医，有相关医疗记录可查；3. 目前已制定具体还款计划，愿意以被扣押车辆等资产先行部分偿还；4. 被告人病情近期恶化，需持续治疗，再次恳请法庭考虑这一特殊情况；5. 被告人认罪态度诚恳，愿意接受法律制裁，但请求法庭考虑从轻处罚，给予改过自新的机会。

庭审记录 20

[1] **公诉人：** 被告人张佳富故意伤害他人身体健康权，致人轻伤二级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人张佳富曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。虽然被告人张佳富接到办案民警电话后主动到案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，但其主观恶性较深，社会危害性较大，建议对其从重判处有期徒刑一年六个月。

[2] **辩护人：** 1. 本案系因债务纠纷引发的肢体冲突，被害人一方存在明显过错。事发起因是对方想强行赎回抵押车辆却不支付费用，且在事发当晚多次电话威胁被告人。2. 被告人是在被多人围攻、先遭受被害人赵永光殴打后才被迫自卫还击的。监控视频显示是赵永光先动手打了被告人头部，被告人才实施反击。3. 被告人已经认识到自己的错误，积极赔偿被害人损失并取得谅解，有赔偿收据和谅解书为证。4. 被告人虽然有前科劣迹，但本次犯罪情节较轻，且具有自首情节，愿意认罪认罚，恳请法庭从轻处罚。5. 考虑到本案是因民间纠纷引发，且双方已经达成和解，请求法庭考虑适用缓刑或从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 关于被告提出的"被害人存在过错"的辩解不能成立。根据监控视频和证人证言，被告在冲突中使用砖头等工具对被害人实施殴打，明显超出正当防卫的必要限度。2. 被告虽称是被迫自卫，但监控清晰显示被告在冲突中主动拾取砖头并多次击打被害人头部等要害部位，造成轻伤二级的严重后果，其行为已构成故意伤害罪。3. 虽然被告已赔偿并取得谅解，但考虑到其有多次违法犯罪前科，且本次犯罪手段较为恶劣，仅从轻处罚不足以体现刑罚的惩戒功能。4. 被告虽具有自首情节，但根据《刑法》第六十五条规定，对于累犯应当从重处罚，自首情节不能免除其从重处罚的法律后果。5. 本案犯罪事实清楚，证据确实充分，被告行为已造成较为严重的伤害后果，不符合适用缓刑的条件。建议法庭依法判处实刑。

[4] **辩护人：** 1. 虽然使用了砖头反击，但当时处于醉酒状态的赵永光手持锥桶追打被告人，被告人因恐惧过度才做出过激反应，主观上并非蓄意伤害。2. 被告人确实有前科劣迹，但这次纠纷属偶发事件，与

前科无关联性，且被告人已深刻反省，积极配合调查，不应被认定为累犯从重处罚。3.被告人愿意承担相应的刑事责任，但考虑到被告人已全额赔偿并取得谅解，冲突双方已达成和解，该案的危害性已大大降低。4.被告人目前从事正当职业，有稳定收入来源，若判处缓刑完全具备监管条件，不会对社会造成危害。5.恳请法庭考虑本案具体情节，给予被告人改过自新的机会，被告人愿意接受相应的社区服务和监管措施。

[5] **公诉人：** 1.被告辩称"因恐惧过度才做出过激反应"与事实不符。监控视频清晰显示被告在冲突平息后仍持砖头返回现场实施殴打，具有明显的伤害故意。2.被告曾因故意伤害罪被判刑，本次又犯同类型犯罪，完全符合累犯的构成要件，依法应当从重处罚。3.虽然被告已赔偿并取得谅解，但根据《刑法》第六十五条第二款规定，对于累犯不适用缓刑。4.被告多次违法犯罪，屡教不改，社会危害性较大，仅靠社区监管难以确保其不再危害社会。5.考虑到被告的主观恶性和社会危害性，建议法庭依法判处实刑，以维护法律尊严和社会秩序。

[6] **辩护人：** 1.关于返回现场实施殴打的情况，当时是因为看到对方仍在追赶被告人，出于自卫本能才持砖头返回，并非蓄意伤害。2.被告人承认有前科，但这次事件与之前犯罪性质不同，是因债务纠纷引发的偶发冲突，不应简单认定为累犯。3.被告人已深刻认识到错误，主动赔偿并取得谅解，证明被告人有悔改诚意，愿意接受法律制裁并改过自新。4.被告人目前有正当职业和稳定住所，完全具备接受社区矫正的条件，若判处缓刑将严格遵守监管规定。5.恳请法庭考虑被告人主动投案、认罪认罚、积极赔偿等从轻情节，给予被告人改过自新的机会。

庭审记录 21

[1] **公诉人：** 被告人叶文忠在无驾驶证的情况下，饮酒后驾驶微型载货汽车上路行驶，被查获时血中乙醇含量高达132.9毫克每100毫升，已远超法定醉驾标准。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第二项规定，构成危险驾驶罪。此外，被告人在2022年11月即因酒驾被行政处罚，五年内再犯属于屡教不改，应当从重处罚。虽然有认罪认罚情节可从宽处理，但考虑到其严重危害公共安全的行为以及屡次违法的恶劣情节，建议法庭依法判处其相应刑罚。

[2] **辩护人：** 1.被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚；2.当日驾驶距离较短，是从家中前往岳母家，未造成实际危害后果；3.被告人已深刻认识到错误，保证今后绝不再犯；4.虽然曾因酒驾被行政处罚，但本次血检数值并非特别高，恳请法庭综合考虑从轻处罚。

[3] **公诉人：** 针对被告的辩解，被告人方提出以下反驳意见：1.虽然被告认罪认罚，但其在2022年11月就曾因酒驾被行政处罚，属于五年内再犯，应从重处罚；2.被告无证驾驶且血检值高达132.9mg/100ml，远超80mg/100ml的醉驾标准，具有严重社会危害性；3.被告驾驶距离长短不能改变其违法行为的性质，且其驾驶路线经过城区道路，对公共安全造成严重威胁；4.被告所谓"血检数值并非特别高"的说法不成立，132.9mg/100ml已属严重醉酒状态。综上，请法庭依法从重处罚。

[4] **辩护人：** 1.虽然血检值超过标准，但132.9mg/100ml在醉驾案件中属于中等偏下水平，请求法庭考虑这一情节；2.被告人驾驶的是电动车，虽然鉴定为机动车，但实际车速较慢，危险性相对较低；3.被告人家庭经济困难，是家中主要劳动力，请求法庭考虑从轻处罚以维持家庭生计；4.被告人已深刻反省，愿意接受社区矫正等替代性处罚措施，保证今后遵纪守法。

[5] **公诉人：** 对被告的补充辩解作如下驳斥：1.132.9mg/100ml的检测数值远超醉驾标准80mg/100ml近一倍，属于严重醉酒状态，不存在"中等偏下"之说；2.司法鉴定已确认涉案车辆属于微型载货汽车，具有与其他机动车相同的公共危险性；3.被告的家庭困难情况不能成为从轻量刑的法定理由，更不能因此抵消其违法行为的社会危害性；4.被告在2022年已有酒驾劣迹仍再次以身试法，其所谓反省和保证的可信度存疑；5.鉴于被告无证驾驶且屡次违法，社区矫正等非监禁刑措施不足以惩戒违法行为，建议法庭依法判处实刑。

[6] **辩护人：** 1.被告人已深刻认识到自身错误，态度诚恳，愿意接受处罚；2.虽然鉴定为机动车，但被告人一直以为驾驶的是低速电动车，主观恶性较小；3.当日是因家人突发急事发车，情有可原；4.被告人文化程度不高，对法律认识不足，请求法庭考虑实际情况从轻处罚；5.被告人保证不会再犯，愿意参与交通安全教育学习。

庭审记录 22

[1] **公诉人：** 被告人秦世平身为国家工作人员，利用担任藤县县委副书记、县长的职务便利，在2017年至2020年期间，为藤县永嘉投资有限公司黄国潮、王亮等私营企业主在工程项目承揽、工程款拨付、企业复工复产等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币904.4万元。具体包括：1.收受黄国潮300万元、王亮100万元；2.收受杨志辉160万元；3.收受林慧健160万元；4.收受王国光110万元；5.收受麦全照70万元；6.收受严亚文5万港币。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人虽认罪认罚并退缴赃款，但受贿数额特别巨大，社会影响恶劣，建议依法严惩。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚；2. 在留置期间主动交代了监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，具有坦白情节；3. 已全部退缴赃款904.4万元及5万港币，并主动缴纳60万元罚金；4. 在任期间为当地经济发展做出过一定贡献，请求法庭在量刑时予以考虑；5. 被告人认罪悔罪态度诚恳，愿意接受法律制裁，恳请法庭从宽处理。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人认罪认罚，但其受贿金额特别巨大，达904.4万元，社会影响极其恶劣；2. 被告人作为地方主要领导，本应廉洁奉公，却利用职权大肆敛财，严重损害了党和政府的形象；3. 被告人的坦白情节和退赃行为，依法可以从宽处理，但不应减轻其应当承担的法律责任；4. 被告人在任期间的工作成绩不能成为减轻其罪责的理由，功过应当分明；5. 建议法庭在量刑时充分考虑其犯罪行为的严重性和社会危害性，依法从严惩处。

[4] **辩护人：** 1. 被告人深刻认识到自身行为的严重性和违法性，对给党和政府形象造成的损害表示深深忏悔；2. 虽然受贿金额较大，但其中部分款项（如杨志辉的10万元）并未实际收取，属于犯罪未遂；3. 在案发后积极配合调查，主动交代问题，并动员家属积极退赃，体现了真诚悔罪的态度；4. 在任期间确实为当地经济发展做出过贡献，虽不能抵消罪责，但恳请法庭在量刑时予以适当考虑；5. 被告人自愿认罪认罚，愿意接受法律制裁，恳请法庭给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 1. 被告人的部分受贿款项虽未实际收取，但已构成受贿罪既遂，其犯罪故意和行为已经完成；2. 被告人的退赃行为是在案发后被动为之，不能改变其长期、多次受贿的犯罪事实；3. 作为地方主要领导，被告人本应带头遵纪守法，但其却利用职权大肆敛财，性质特别恶劣；4. 被告人的认罪态度虽可肯定，但考虑到其受贿金额特别巨大，社会影响极其恶劣，应当依法严惩；5. 建议法庭在量刑时严格依照法律规定，综合考虑犯罪情节和社会危害性，作出公正判决。

[6] **辩护人：** 1. 被告人对受贿行为供认不讳，深刻认识到作为领导干部违法犯罪的严重性，愿意承担相应法律责任；2. 虽然部分款项未实际收取，但确实存在受贿行为，对此不作任何辩解；3. 退赃行为虽在案发后，但系主动全额退缴，并额外缴纳罚金，表明悔罪诚意；4. 在留置期间积极配合调查，如实供述全部犯罪事实，具有法定从宽情节；5. 恳请法庭考虑被告人认罪认罚态度和坦白情节，依法从宽处理，给予改过自新的机会。

庭审记录 23

[1] **公诉人：** 被告人谢胜利以非法占有为目的，虚构其系离异中建五局设计总监、拥有长沙房产及温莎KTV股东等虚假身份信息，骗取多名女性信任后与其建立恋爱关系，并编造各种理由向被害人借款，累计诈骗金额达160,600元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人谢胜利系累犯，依法应从重处罚。虽然其到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，但鉴于其犯罪手段恶劣、社会危害性大，建议法庭依法严惩。

[2] **辩护人：** 1. 被告人承认与被害人之间存在经济往来，但这些都是基于恋爱关系的自愿借款行为，并非以非法占有为目的；2. 被告人确实存在夸大个人经济状况的情况，但这是为了获得对方好感，并非蓄意诈骗；3. 被告人有还款意愿，只是目前经济困难暂时无法偿还；4. 被告人到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；5. 被告人认罪认罚，愿意积极退赔被害人损失，请求法庭从宽处理。

[3] **公诉人：** 1. 被告所谓“自愿借款”完全是在虚构身份、隐瞒已婚事实的前提下获取的，其行为明显具有非法占有的主观故意；2. 被告不仅夸大经济状况，更是系统性地编造了根本不存在的职业身份、房产和股份等虚假信息，其欺骗性质明显；3. 被告在长达两年多的时间内持续实施诈骗，且将诈骗所得用于个人挥霍，从未表现出任何还款诚意；4. 被告系累犯，前科亦为诈骗类犯罪，充分说明其主观恶性深、社会危害性大；5. 虽然被告认罪认罚，但考虑到其诈骗金额巨大、受害人数众多，建议法庭在量刑时从严把握从宽幅度。

[4] **辩护人：** 1. 被告人承认虚构身份信息的行为不当，但主要是为了获得感情认同，并非完全出于非法占有目的；2. 被告人确实存在经济困难，但一直有还款意愿，只是暂时无力偿还全部款项；3. 被告人愿意通过分期付款等方式逐步偿还被害人损失，请求法庭给予改过自新的机会；4. 被告人认罪认罚态度诚恳，且系坦白，依法应当从轻处罚；5. 被告人家庭经济困难，父亲是普通农民，请求法庭在量刑时考虑这一特殊情况。

[5] **公诉人：** 1. 被告所谓“为了获得感情认同”的辩解完全站不住脚，其同时与多名女性保持恋爱关系并骗取钱财的行为，充分证明其非法占有的主观故意；2. 被告在长达两年多的时间内从未主动偿还任何款项，其所谓的还款意愿纯属空谈；3. 被告虚构身份、隐瞒已婚事实的行为具有明显的欺骗性和预谋性，已构成诈骗罪的构成要件；4. 被告系累犯，前科亦为诈骗类犯罪，充分说明其主观恶性深、社会危害性大；5. 虽然被告认罪认罚，但考虑到其诈骗金额巨大、受害人数众多，建议法庭在量刑时从严把握从宽幅度。

[6] **辩护人：** 1. 被告人承认行为不当，但主观上并非完全以非法占有为目的，部分借款确实用于生活开支；2. 被告人愿意制定具体的还款计划，并愿意通过劳动所得逐步偿还被害人损失；3. 被告人认罪认罚态度诚恳，且系坦白，依法应当从轻处罚；4. 被告人家庭经济困难，父亲是普通农民，请求法庭在量刑时考虑这一特殊情况；5. 被告人愿意接受法庭的从宽处理，承诺今后遵纪守法，不再触犯法律。

庭审记录 24

[1] **公诉人：** 被告人吴雪茹与国家工作人员刘朝阳合谋，利用刘朝阳担任广州市南沙区副区长分管卫生工作的职务便利，通过串通投标等方式帮助林旭春指定的公司中标南沙区卫生系统6个建设项目，总标的约12.19亿元，并先后9次收受林旭春给予的好处费共计人民币1,750万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人吴雪茹虽主动退缴部分赃款并认罪认罚，但其犯罪行为严重破坏公平竞争的市场秩序和职务廉洁性，社会影响恶劣，应当依法严惩。

[2] **辩护人：** 1. 被告人已如实供述全部犯罪事实，积极配合调查，主动交代监察机关尚未掌握的受贿问题，具有自首情节；2. 被告人已全额退缴违法所得1,750万元，认罪悔罪态度诚恳；3. 被告人自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；4. 被告人系民营企业负责人，公司因本案已陷入经营困境，多名员工面临失业风险，恳请法庭考虑对企业经营的影响；5. 被告人在案发前无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，社会危害性相对较小。

[3] **公诉人：** 1. 关于自首情节，被告人虽主动供述部分犯罪事实，但本案主要犯罪事实已由监察机关掌握，不符合自首的法定要件；2. 退缴赃款系法定义务，不能成为从轻处罚的理由；3. 认罪认罚可以从宽，但必须与其罪行严重程度相适应；4. 企业经营困难系被告人犯罪行为直接导致，不能成为减轻处罚的理由；5. 本案涉案金额特别巨大，严重破坏招投标秩序和职务廉洁性，社会影响恶劣，必须依法严惩。

[4] **辩护人：** 1. 关于自首情节，被告人是在监察机关尚未掌握具体受贿事实的情况下主动交代，符合《刑法》第六十七条关于自首的规定；2. 被告人不仅全额退赃，还积极配合调查，认罪悔罪态度诚恳，依法可以从轻处罚；3. 被告人经营的民营企业涉及数十名员工生计，恳请法庭在量刑时考虑对社会稳定的影响；4. 被告人系初犯，此前无任何违法犯罪记录，主观恶性相对较小；5. 被告人自愿认罪认罚，愿意接受法律惩处，但恳请法庭给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 1. 被告人的自首情节不能成立，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，监察机关已掌握其涉嫌受贿的基本线索，其供述不符合“尚未掌握”的要件；2. 退赃是法定义务，不能作为从轻处罚的独立情节，且被告人仅退缴部分赃款；3. 民营企业经营状况与本案量刑无关，被告人的犯罪行为已严重破坏市场秩序，应当以犯罪事实和情节为量刑依据；4. 涉案金额高达1,750万元，属于数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑；5. 认罪认罚可以从宽，但必须与其犯罪行为的严重性相适应，不能减轻其应负的刑事责任。

[6] **辩护人：** 1. 关于自首情节，被告人是在监察机关尚未掌握具体受贿金额和细节的情况下主动交代，符合《刑法》关于“如实供述司法机关还未掌握的被告人其他罪行”的规定；2. 被告人已全额退缴1,750万元赃款，有银行转账凭证为证，退赃态度积极主动；3. 被告人认罪认罚态度诚恳，在调查阶段即签署认罪认罚具结书，依法应当从宽处理；4. 被告人系初犯，此前无任何违法犯罪记录，社会危害性相对较小；5. 恳请法庭考虑被告人积极配合调查、认罪悔罪的从宽情节，给予改过自新的机会。

庭审记录 25

[1] **公诉人：** 被告人佟仲珊为谋取非法利益，违反海关法规，逃避海关监管，与他人共谋后出资20万元参与走私成品油活动，共计19航次，偷逃应缴税额达4,600余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第三项之规定，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人佟仲珊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其认罪认罚且到案后如实供述罪行，可以从宽处理。综上，建议判处被告人佟仲珊六年有期徒刑，并处罚金人民币150万元。本案证据确实充分，包括现场查获的走私成品油、船舶及运输工具、账本记录、同案犯供述、海关核税证明等，足以认定被告人的犯罪事实。

[2] **辩护人：** 1. 被告人系从犯，在整个走私活动中仅负责联系船只和结算运费，起次要作用，依法应当从轻或减轻处罚；2. 被告人认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，依法可以从宽处理；3. 被告人文化程度低，法律意识淡薄，系初犯，无前科劣迹；4. 被告人家庭经济困难，上有老下有小需要抚养，请求法庭在量刑时予以考虑；5. 被告人愿意积极退赃，弥补国家税收损失。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人在共同犯罪中起次要作用，但其具体负责雇佣和联系运输船只，是走私活动得以实施的关键环节，其行为直接导致国家巨额税收损失；2. 被告人虽认罪认罚，但在侦查阶段曾有翻供行为，认罪态度存在反复；3. 文化程度低不能成为减轻罪责的理由，被告人作为完全刑事责任能力

人，应当明知走私行为的违法性；4. 家庭困难情况与本案犯罪事实无关，不应影响量刑；5. 被告人至今未实际退缴任何违法所得，其承诺缺乏实际履行依据。

[4] **辩护人：** 1. 关于运输船只的联系工作，被告人只是完全按照金延妙的指示行事，承担的都是极为有限的辅助性工作；2. 前期翻供是因为被告人害怕牵连家人，但最终全部如实供述，且始终认罪认罚，希望能获得从宽处理；3. 被告人确实文化程度极低，连小学都没毕业，对走私行为的严重性认识不足；4. 被告人目前确实无力一次性退赃，但愿意制定分期还款计划，逐步偿还；5. 希望法庭考虑到被告人认罪态度诚恳且有真诚悔改意愿，从轻判处。

[5] **公诉人：** 1. 被告人主动出资20万元参与走私活动，并非仅是简单的辅助性工作，其在犯罪链条中起着不可替代的纽带作用；2. 虽然最终认罪，但翻供行为已经妨碍了侦查工作，这表明其认罪悔罪的被动性和不彻底性；3. 文化程度不能成为开脱罪责的理由，本案涉案时间长、金额巨大，绝非一时糊涂；4. 关于退赃，被告人在长达两年的诉讼程序中始终未能采取任何实际行动，其承诺缺乏可信度；5. 综合考虑犯罪情节和社会危害性，建议维持六年有期徒刑的量刑建议，以彰显法律威严。

[6] **辩护人：** 1. 20万元出资是被告人全部积蓄，但相比整个走私活动的资金规模占比极小，且完全听从金延妙安排；2. 翻供是因为当时心理压力过大，但后来主动配合调查，指认同案犯，有立功表现；3. 被告人确实不懂法律，但愿意接受法律制裁，只是请求考虑被告人的实际认知能力；4. 这两年因被羁押无法工作，但家属已变卖部分家产准备退赔；5. 被告人上有80岁老母，下有两个未成年子女需要抚养，请求法庭从人道主义角度减轻处罚。

庭审记录 26

[1] **公诉人：** 被告人沈传亮在担任村党组织书记期间，利用职务上的便利，侵占村集体资金2,022,720元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人沈传亮自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。退缴全部赃款可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对起诉书指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚；2. 被告人到案后能够如实供述自己的全部犯罪事实，具有坦白情节；3. 案发后已主动退缴全部赃款，最大限度降低了损害后果；4. 此前无违法犯罪记录，系初犯；5. 恳请法庭充分考虑被告人从轻、减轻处罚的情节，给予宽大处理。

[3] **公诉人：** 虽然被告人沈传亮具有坦白情节和认罪认罚表现，但其利用职权侵占村集体资金达200余万元之巨，数额特别巨大，性质极其恶劣。被告人在长达数年的时间内将村民补偿款用于购置房产、商铺及个人消费，其主观恶性明显。考虑到被告人曾担任村党组织书记等公职，其行为严重损害了基层组织形象和政府公信力。因此，虽然可以从宽处理，但仍应当依法从严惩处，以儆效尤。

[4] **辩护人：** 1. 被告人深刻认识到自身行为的严重性和危害性，对给村民和基层组织造成的损害表示深深的忏悔；2. 虽然涉案金额较大，但被告人已全额退缴赃款，最大限度弥补了损失；3. 在担任村支书期间，被告人也曾为村民办过不少实事好事，恳请法庭能综合考虑这些情况；4. 被告人年近六旬，身体状况不佳，且系初犯，请求法庭给予改过自新的机会；5. 被告人愿意接受法律制裁，但恳请法庭在量刑时能充分考虑认罪态度和退赃表现。

[5] **公诉人：** 虽然被告人沈传亮已退缴全部赃款并表示悔罪，但其职务侵占行为持续时间长、数额巨大，且将赃款用于个人购房置业等奢侈消费，主观恶性较深。被告人作为基层干部，本应廉洁奉公，却利用职权侵占村民集体财产，严重违背了职务廉洁性要求。考虑到其认罪态度和退赃情节，可以依法从宽处理，但仍应从严把握量刑尺度，以维护法律尊严和基层治理秩序。

[6] **辩护人：** 1. 被告人完全认罪悔罪，对给村民和基层组织造成的伤害深表歉意；2. 虽然涉案金额较大，但被告人已全额退缴赃款，未给集体造成实际损失；3. 在案发前被告人一直表现良好，无任何违法违纪记录，此次系初犯；4. 被告人已深刻反省，愿意接受法律制裁，但恳请法庭考虑被告人年龄较大、身体状况不佳等因素；5. 被告人认罪认罚态度诚恳，愿意接受法庭从宽处理，承诺今后一定遵纪守法。

庭审记录 27

[1] **公诉人：** 被告人周静在2020年1月至2月疫情防控期间，利用被害人急需购买口罩的心理，通过微信等网络社交软件发布虚假口罩销售信息，先后骗取施亚东、洪文朝、蒋胜杰三名被害人共计人民币12万元。被告人周静以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。虽然被告人周静已退还全部赃款并取得被害人谅解，且认罪认罚，但其在疫情防控特殊时期实施诈骗行为，社会危害性较大，应当依法追究其刑事责任。建议对被告人周静以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金。

[2] **辩护人：** 1. 被告人已如实供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；2. 案发后已主动退还全部赃款12万元，并取得所有被害人的书面谅解；3. 被告人系初犯，在校期间表现良好，有班主任出具的良好品行证明；4. 疫情期间一时糊涂犯下错误，现已深刻反省，恳请法庭从轻处罚；5. 愿意积极缴纳罚金，弥补自己的过错。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人已退还赃款并取得谅解，但其在疫情防控关键时期实施诈骗行为，社会危害性大，应从重处罚；2. 被告人利用被害人急需防疫物资的心理实施诈骗，主观恶性较深；3. 诈骗金额达12万元，已达到“数额巨大”标准，依法应处三年以上十年以下有期徒刑；4. 被告人虽系初犯，但诈骗手段专业，使用多个账号实施诈骗，并非一时糊涂；5. 建议法庭在量刑时充分考虑其行为的社会危害性，依法从严惩处。

[4] **辩护人：** 1. 被告人尽管确实存在诈骗行为，但已经主动退还全部赃款并取得了被害人的书面谅解，以实际行动弥补了造成的损失；2. 此次犯罪行为确实系疫情期间的特殊情况导致一时迷失，被告人此前并无任何违法犯罪记录，学校提供的证明材料可以证实一贯表现良好；3. 虽然涉案金额达到数额巨大标

准，但考虑到被告人认罪态度诚恳，积极配合调查，且赃款全部退赔，恳请法庭在量刑时酌情从轻处罚；4. 被告人愿意为自己的错误承担相应责任，保证今后一定遵纪守法，成为一名对社会有用的人。

[5] **公诉人：** 1. 虽然被告人退还赃款并取得谅解，但这是在公安机关抓获后才被动为之，不能完全反映其悔罪主动性；2. 被告人利用防疫物资紧缺这一特殊时期作案，采取网络远程诈骗方式，手段隐蔽且危害面广；3. 涉案金额高达12万元，已远超诈骗罪“数额巨大”的起点标准3万元；4. 被告人在短时间内连续诈骗三名被害人，充分表明其主观恶性较深；5. 学校证明仅能反映平时表现，与其违法犯罪行为无直接关联；6. 建议法庭在量刑时充分考虑上述加重情节，依法做出公正判决。

[6] **辩护人：** 1. 被告人虽在案发后才退还款项，但在被抓获后立即如实供述全部犯罪事实，积极配合调查，认罪态度诚恳；2. 被告人确实在特殊时期犯下错误，但已深刻认识到行为的严重性，愿意接受法律制裁并承担相应责任；3. 虽然涉案金额较大，但考虑到被告人系初犯，且已全额退赔，未给被害人造成实际经济损失，恳请法庭从轻处罚；4. 被告人愿意接受法庭的任何处罚，并保证今后一定遵纪守法，用实际行动改过自新。

庭审记录 28

[1] **公诉人：** 被告人刘晓珍涉嫌贩卖毒品罪，具体事实为：2018年10月31日，刘晓珍在明知是海洛因的情况下，携带400余克海洛因前往淮南市谢家集区与尚海涛进行交易，交易金额达15万余元，被公安机关当场查获。经鉴定，查获的8包物质均含有海洛因成分。被告人刘晓珍曾多次因故意犯罪被判处有期徒刑，本次犯罪系累犯，且在毒品交易中扮演重要角色，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第一项，应当以贩卖毒品罪从重追究其刑事责任。

[2] **辩护人：** 1. 被告人是在陈云江的胁迫下参与此次毒品交易的，他利用被告人的毒瘾控制被告人，如果不配合就会断供毒品；2. 被告人只是负责运送毒品，并非毒品交易的主要策划者和获利者；3. 被告人认罪认罚，愿意配合司法机关调查；4. 被告人患有严重毒瘾，请求法庭考虑被告人的特殊情况，给予从轻处罚。

[3] **公诉人：** 针对被告的辩解，被告人方提出以下反驳：1. 被告声称受到胁迫缺乏证据支持。根据被告被告人的供述和证人证言，被告与陈云江是男女朋友关系，共同生活一年多，且被告主动参与毒品运输并从中获取毒品作为报酬，这证明被告是自愿参与犯罪活动；2. 被告在犯罪过程中扮演重要角色，负责携带大量毒品、联系买家、完成交易，其行为已构成贩卖毒品罪的实行犯；3. 虽然被告认罪认罚，但考虑到其多次犯罪前科和本次犯罪的严重性，应当依法从重处罚；4. 被告的毒瘾问题不能成为减轻处罚的理由，相反，其利用毒品控制他人进行犯罪活动，情节更为恶劣。

[4] **辩护人：** 1. 被告人承认与陈云江是男女朋友关系，但正是这种亲密关系使被告人更容易受到他的控制和胁迫；2. 被告人确实参与了运输毒品，但交易价格、数量等关键事项都是由陈云江与买家商定，被告人只是被动执行；3. 被告人深刻认识到自己的错误，愿意接受法律制裁，但请求法庭考虑被告人认罪

态度良好，给予从宽处理；4. 被告人的毒瘾问题确实不能成为开脱罪责的理由，但希望能获得戒毒治疗的机会，重新做人。

[5] **公诉人：**针对被告的再次辩解，被告人方坚持以下观点：1. 被告作为完全刑事责任能力人，且曾多次因犯罪被刑事处罚，理应知晓其行为的违法性和后果。亲密关系不能成为减轻责任的理由；2. 被告不仅在运输过程中全程参与，还主动联系买家确定交易地点，完全具备了贩卖毒品的主观故意和客观行为；3. 根据《刑法》第六十七条，认罪态度仅是酌定从轻情节，考虑到被告系累犯且涉案毒品数量巨大，不应减轻处罚；4. 法庭可在判决生效后依法安排强制隔离戒毒，但这与本案的量刑无直接关联。综上，请法庭依法严惩。

[6] **辩护人：**1. 被告人确实知晓行为的违法性，但由于长期吸毒导致判断力和自制力严重受损，请求法庭考虑这一特殊情节；2. 联系买家是受陈云江指使所为，被告人的主观恶性和在犯罪中的地位作用明显小于陈云江；3. 被告人完全认罪认罚且愿意配合毒品溯源，希望能适用认罪认罚从宽制度；4. 被告人已深刻认识到毒品的危害，恳请法庭在量刑时给被告人改过自新的机会，被告人愿意接受戒毒治疗，重返社会后一定会遵纪守法。

庭审记录 29

[1] **公诉人：**被告人李毛毛以非法占有为目的，多次实施入户盗窃行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。具体犯罪事实如下：1.2025年3月，被告人趁被害人不在家之机，进入被害人张某某家中盗窃价值800元的小米平板电脑一台及3包香烟；2.2025年5月18日，在御风风景小区3栋实施盗窃，盗得百鸟朝凤白酒一瓶；3.2025年5月21日，在盘龙区玉峰小区1栋实施撬门盗窃未遂。上述犯罪事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、监控视频、价格认定意见书等证据予以证实，证据确实、充分。被告人李毛毛虽认罪认罚，但其多次实施入户盗窃行为，社会危害性较大，建议依法从重处罚。

[2] **辩护人：**1.被告人对犯罪事实供认不讳，认罪认罚态度良好，依法可以从宽处理；2.被盗物品大部分已被追回并返还被害人，实际损失较小；3.被告人系初犯，此前无违法犯罪记录，表明主观恶性不深；4.本案涉案金额较小，主观恶性和社会危害性相对有限；5.愿意赔偿被害人全部经济损失，请求法庭从轻处罚。

[3] **公诉人：**1.关于认罪认罚问题，虽然被告人表示认罪认罚，但从其连续多次实施入户盗窃行为来看，主观恶意明显，犯罪情节严重；2.关于财物追回问题，虽然部分赃物已追回，但仍有多起盗窃物品（如3包香烟）已无法归还，且入户盗窃属于行为犯，财物是否追回不影响定罪；3.关于犯罪记录问题，虽被告人无前科，但其在短时间内多次作案，使用专业工具实施入户盗窃，社会危害性不容忽视；4.关于涉金额问题，入户盗窃不以金额为定罪条件，即使金额较小依然构成盗窃罪；5.关于赔偿问题，被告人到案后始终未主动提出赔偿，其所谓的赔偿仅是庭审时的口头许诺。综上，被告人的辩解不能减轻其犯罪行为的主观恶性和社会危害性，建议法庭依法予以严惩。

[4] **辩护人：** 1.被告人认罪认罚态度诚恳，在侦查阶段就如实供述全部犯罪事实，积极配合调查；2.虽然部分物品未能追回，但愿意积极赔偿被害人全部经济损失，包括香烟等物品的折价赔偿；3.被告人系因生活困难一时糊涂才走上犯罪道路，现已深刻认识到错误，保证不会再犯；4.愿意接受法庭处罚，但恳请法庭考虑被告人认罪态度和悔罪表现，给予从轻处罚的机会；5.被告人家庭情况特殊，有年迈父母需要赡养，请求法庭在量刑时予以酌情考虑。

[5] **公诉人：** 1.关于认罪认罚问题，被告人的态度虽属于法定从宽情节，但不能掩盖其连续多次实施入户盗窃的严重性质；2.关于赔偿问题，被告人直至庭审时才提出赔偿意愿，缺乏实质性的补救行动，被害人的损失仍未得到实际弥补；3.关于犯罪动机问题，生活困难不能成为犯罪的正当理由，司法机关更不应因被告人个人情况而对入户盗窃这种严重破坏人民群众安全感的犯罪行为从轻处罚；4.关于再犯风险问题，从其使用专业开锁工具、掌握盗窃技巧等特点看，较之初犯更应该从严惩处；5.关于家庭情况问题，被告人明知家庭困难仍然实施犯罪行为，更应该为自己的行为承担相应法律责任。综上所述，被告人的辩解理由不能减轻其罪责，建议法庭依法追究其刑事责任，维护法律尊严和社会治安秩序。

[6] **辩护人：** 1.被告人对犯罪行为深感悔恨，愿意接受法律制裁，但恳请法庭考虑被告人认罪认罚的真诚态度；2.关于赔偿问题，被告人愿意立即通过家属筹措资金，在判决前先行赔付被害人全部损失；3.被告人保证今后遵纪守法，愿意接受社区矫正，用实际行动证明悔改决心；4.关于开锁工具问题，被告人并非专业盗窃人员，这些工具是临时购买，并非长期准备；5.恳请法庭给予改过自新的机会，被告人愿意接受缓刑考验，用余生弥补过错。

庭审记录 30

[1] **公诉人：** 被告人李志自2020年7月至2021年5月期间，多次从境外购买大麻油并走私入境，累计走私大麻油32支，涉案金额达41,600元人民币。经查获的14支大麻油中均检出四氢大麻酚成分。被告人李志的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，构成走私毒品罪。被告人李志作为物流行业从业人员，明知国家禁止毒品入境仍多次实施走私行为，主观恶性较大。虽然被告人到案后如实供述罪行，但其行为已严重破坏国家毒品管理制度，建议依法从重处罚。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪认罚；2. 被告人购买大麻油仅用于个人吸食，未进行贩卖或扩散，社会危害性相对较小；3. 被告人系初犯，此前无任何违法犯罪记录，工作表现良好；4. 到案后积极配合调查，如实供述全部犯罪事实，具有悔罪表现；5. 被告人作为物流从业人员，一时糊涂触犯法律，现已深刻认识到错误，愿意接受法律制裁并改过自新。

[3] **公诉人：** 1. 被告虽认罪认罚，但不能减轻其多次走私毒品的危害性。被告在2020年7月至2021年5月期间连续实施四次走私行为，走私大麻油数量累计达32支，情节严重；2. 被告作为物流行业从业人员，应当比其他普通公民更了解国家进出口管制规定，其知法犯法，主观恶性较大；3. 虽然被告表示大麻油仅用于个人吸食，但毒品一旦流入境内，就可能通过各种渠道扩散，对社会造成潜在危害；4. 被告的供

述承认其在聊天中明确询问"是否安全、会不会被查",充分证明其对购买物品的违法性有明确认识;5. 建议法庭在量刑时综合考虑被告的职务便利和行业背景,对其从重处罚。

[4] **辩护人:** 1. 虽然被告人确实先后四次购买大麻油,但每次数量都不大,且均用于个人吸食,未流向社会造成扩散危害;2. 作为物流从业人员,被告人承认确实应当更清楚相关规定,但当时因个人压力导致判断错误,现已知错悔改;3. 被告人积极配合调查取证,主动交代了所有违法行为,没有隐瞒任何事实;4. 被告人属初次犯罪,无前科劣迹,一直为社会创造价值,此次是一时糊涂所致;5. 恳请法庭考虑被告人坦白认罪的态度和悔罪表现,给予从轻处罚的机会。

[5] **公诉人:** 1. 被告强调每次购买数量不大,但累计走私大麻油达32支,已构成"多次走私"的加重情节;2. 被告作为物流公司经理,利用职业便利实施走私行为,其知法犯法的情节更为恶劣;3. 被告在微信聊天中明确询问"是否安全、会不会被查",充分证明其对行为的违法性有明确认知;4. 虽然被告表示配合调查,但毒品走私行为已经完成,社会危害已经造成;5. 建议法庭在量刑时充分考虑被告的职业身份和多次走私的情节,依法从重处罚。

[6] **辩护人:** 1. 被告人承认累计走私数量确实较大,但每次购买都是小批量,且均用于个人吸食,未造成更严重的社会危害;2. 作为物流从业人员,被告人确实存在知法犯法的过错,但并非利用职务便利实施走私,而是以普通消费者身份购买;3. 被告人对违法性有认知但存在侥幸心理,现在已经深刻认识到错误,愿意接受法律制裁;4. 被告人积极配合调查,主动交代全部犯罪事实,认罪态度良好;5. 被告人系初犯,有正当职业和社会贡献,恳请法庭考虑从轻处罚,给予改过自新的机会。

庭审记录 31

[1] **公诉人:** 被告人周启红以非法占有为目的,秘密窃取他人摩托车一辆,价值人民币3,120元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人周启红曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑,在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,现依法提起公诉,请法庭依法判处。

[2] **辩护人:** 1. 被告人系主动投案自首,于2023年4月12日自行前往宝华派出所投案,依法可以从轻或减轻处罚;2. 被盗摩托车已被公安机关追回并发还被害人,未造成实际损失;3. 被告人认罪认罚,愿意积极赔偿被害人损失;4. 本次盗窃系因面包车没油临时起意,并非预谋犯罪;5. 被告人家庭经济困难,文化程度低,法律意识淡薄,恳请法庭从轻处罚。

[3] **公诉人:** 1. 虽然被告人主动投案,但其在实施盗窃后并未立即自首,而是在案发多日后才投案,主观恶性较大;2. 被盗物品虽已追回,但被告人的盗窃行为已经完成,犯罪既遂,不能因事后追回而否定其犯罪事实;3. 被告人系累犯,在2021年12月因盗窃罪被判处有期徒刑一年,刑满释放后不到一年再次实施盗窃,主观恶性深,社会危害性大;4. 被告人辩称"临时起意"不成立,其事先借来无牌面包车并

拆卸后排座位，明显具有预谋性；5. 经济困难和文化程度低不能成为从轻处罚的理由，被告人作为有前科的累犯，应当从重处罚。

[4] **辩护人：** 1. 被告人虽未立即投案，但最终仍选择主动投案，如实供述全部犯罪事实，认罪态度良好；2. 虽然犯罪既遂，但未给被害人造成实际经济损失，社会危害性较小；3. 本次犯罪与上次犯罪间隔时间较短，系因被告人刚出狱生活无着落，一时糊涂再次犯错；4. 借车时并未预谋盗窃，拆卸后排座位是为了方便拉货，并非专门为盗窃做准备；5. 被告人愿意接受法律制裁，但恳请法庭考虑被告人家庭实际困难，给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 1. 根据《刑法》第六十七条规定，犯罪后自动投案且如实供述罪行的才能认定为自首情节。被告人在盗窃行为完成后直至警方追查过程中才投案，不具有投案的及时性，不应认定自首情节；2. 根据公诉机关提供的工作记录（证据卷104页），被告人销赃未遂后还将摩托车抽油损毁，主观恶意明显；3. 被告人的两份释放证明（证据卷3~10页）显示其长期好逸恶劳，盗窃成性，已构成“职业惯犯”特征；4. 证人周川证言证实被告人刻意借用无牌面包车（证据卷79₈₃页），被告人供述也承认车子快没油才实施盗窃（证据卷23₃₈页），显见其盗窃行为具有准备性和计划性；5. 根据《刑法》第六十五条规定，对累犯应当从重处罚，经济困难不能成为从轻量刑的理由。

[6] **辩护人：** 1. 虽然投案时间较晚，但被告人确实主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实，符合自首的实质要件；2. 抽油行为系因面包车确实缺油，并非故意损毁摩托车，且摩托车最终完好无损地返还给被害人；3. 被告人虽有前科，但此次犯罪系因出狱后生活无着落，一时糊涂，并非职业惯犯；4. 借车时确实没有预谋盗窃，拆卸后排座位是为了方便平时拉货使用；5. 被告人认罪认罚，愿意接受法律制裁，恳请法庭考虑被告人家庭实际困难，给予从轻处罚的机会。

庭审记录 32

[1] **公诉人：** 被告人孙文斌故意伤害他人身体，致一人死亡，一人轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人孙文斌与被害人张文学、高鹏朝系同村邻居，在2019年11月28日晚饮酒期间发生冲突后，持单刃刀捅刺张文学胸部三刀致其死亡，并致拉架的高鹏朝右手手腕轻微伤。案发后虽主动报警并如实供述罪行，但犯罪情节恶劣，后果严重。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

[2] **辩护人：** 1. 案发时被告人处于醉酒状态，血液酒精含量达108.02毫克/100毫升，意识不清醒，行为控制能力明显减弱；2. 在樊兴旺家时，被告人被张文学、樊兴旺、高凤军三人压倒在地殴打，身体多处受伤，存在被激怒的情形；3. 案发后被告人立即主动报警并在现场等待，如实供述全部犯罪事实，具有自首情节；4. 被告人对指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚，愿意积极赔偿被害人亲属损失；5. 被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现良好，请求法庭从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 关于醉酒状态，被告人血液酒精含量仅为108.02mg/100ml，远未达到完全丧失辨认能力的程度，且其能准确持刀捅刺被害人要害部位，证明其具有完全刑事责任能力；2. 被告人在家中持刀捅刺被害人胸部三刀，刀刀致命，手段极其残忍，已超出正当防卫必要限度；3. 虽然具有自首情节，但本案造成一人死亡、一人受伤的严重后果，社会危害性极大；4. 至今未对被害人家属进行任何经济赔偿，未取得谅解；5. 建议法庭在考虑认罪认罚从宽的同时，必须依法严惩，以故意伤害罪判处无期徒刑。

[4] **辩护人：** 1. 虽然血液酒精含量未达完全丧失辨认能力程度，但确实严重影响判断力和控制力，导致行为失控；2. 当时被害人追至被告人家并先动手，被告人是在被勒住脖子的情况下出于防卫才持刀，并非蓄意谋杀；3. 被告人家庭经济困难，确实无力赔偿，但愿意通过劳动所得分期赔偿被害人家属；4. 被告人对自己的行为深感悔恨，愿意接受法律制裁，但请求考虑被告人认罪态度诚恳、系初犯等情节，从轻判处有期徒刑。

[5] **公诉人：** 1. 被告人在案发时能够准确找到刀具并连续捅刺被害人要害部位，证明其具有完全的行为控制能力和主观故意；2. 根据现场勘验和证人证言，被害人是在拉架过程中受伤，不存在主动攻击被告人的情形；3. 被告人事发后虽表示悔罪，但至今未实际履行任何赔偿义务，其家庭经济状况不能成为从轻处罚的理由；4. 本案造成一人死亡的严重后果，且被告人事前已有持酒瓶击打被害人的暴力行为，情节特别恶劣；5. 建议法庭综合考虑犯罪情节和社会危害性，维持对被告人判处无期徒刑的量刑建议。

[6] **辩护人：** 1. 被告人承认持刀捅刺被害人的事实，但当时处于酒后情绪失控状态，并非预谋犯罪，主观恶性相对较小；2. 被害人张文学在樊兴旺家先与被告人发生肢体冲突，并追至被告人家院内，对矛盾升级负有一定责任；3. 被告人文化程度低（小学文化），法律意识淡薄，未能正确处理纠纷，现已深刻认识到错误；4. 被告人自愿认罪认罚，愿意尽最大努力赔偿被害人家属（可通过亲属筹款或分期赔偿）；5. 被告人系初犯，无前科劣迹，此前与被害人无矛盾，请求法庭给予改过自新的机会，从轻判处有期徒刑。

庭审记录 33

[1] **公诉人：** 被告人朱柏林在2015年至2016年期间，明知杞县帝雅钢材销售有限公司与河南省交通预应力有限责任公司、开封市长城预应力有限责任公司没有实际货物交易的情况下，仍从中介绍并多次为上述两家企业与帝雅钢材之间传递发票开具信息，虚开增值税专用发票共计98份，作废4份，实际认证抵扣94份，虚开税款总额达1,503,072.37元，数额较大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

[2] **辩护人：** 1. 被告人系主动配合调查，在接到单位通知后立即前往配合公安机关工作，具有自首情节；2. 被告人无前科劣迹，一贯表现良好，系初犯；3. 涉案税款已全部补缴，未给国家税收造成实际损失；4. 被告人认罪认罚，愿意积极退赃退赔；5. 被告人长期患病，身体状况不佳，请求法庭在量刑时予以考虑。

[3] **公诉人：** 1. 关于被告所称的自首情节，根据到案经过显示，被告是在单位通知后才到案配合调查，不符合主动投案的自首要件；2. 虽然被告无前科，但作为税务稽查人员知法犯法，利用职务便利实施犯罪，主观恶性更大；3. 税款补缴系案发后被动行为，不能改变虚开发票的犯罪事实；4. 涉案金额特别巨大，已严重扰乱税收征管秩序，必须依法严惩；5. 身体状况不能成为免除或减轻刑事责任的理由。建议法庭依法从重处罚。

[4] **辩护人：** 1. 被告人虽未主动投案，但在接到通知后立即前往配合调查，当庭认罪悔罪，态度诚恳；2. 作为税务工作者确实存在知法犯法的过错，被告人深表忏悔，愿意接受法律惩罚；3. 涉案税款已在案发前全部补缴，确保了国家税收利益未受实际损失；4. 在整个案件过程中仅起到居间传递信息的次要作用，请法庭考虑从犯情节；5. 除税务问题外，未参与其他违法活动或谋取个人私利；6. 患病情况虽不能免除责任，但希望法庭在量刑时予以酌情考虑。

[5] **公诉人：** 1. 被告人作为税务工作人员明知故犯，严重违背职业道德，主观恶性明显；2. 涉案发票数量达94份，税款金额高达150余万元，已远超"数额较大"标准；3. 被告人在犯罪过程中起到关键纽带作用，不存在从犯情节；4. 税款补缴系稽查发现的被动行为，非主动补救措施；5. 被告人的行为直接损害国家税收秩序的公信力，应当予以严惩。以上事实清楚，证据充分，建议法庭从严惩处。

[6] **辩护人：** 1. 被告人对犯罪事实供认不讳，深刻认识到作为税务工作者的失职，愿意承担相应法律责任；2. 虽然涉案金额较大，但所有税款均已补缴，未造成国家税收实际损失；3. 被告人仅负责信息传递，未直接参与发票开具和资金往来，在共同犯罪中作用相对次要；4. 案发后积极配合调查，如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节；5. 被告人系初犯，且长期患病，请求法庭在量刑时予以从宽考虑。

庭审记录 34

[1] **公诉人：** 被告人孙红明在2012年至2020年期间，利用担任长春市纪委监委纪检监察三室副主任、第五纪检监察室主任、长春市纪委监委第一审查调查室主任、长春市纪委监委驻长春市城乡建设委员会纪检监察组组长等职务上的便利，以及利用职权或地位形成的便利条件，为他人及单位在项目承揽、案件处理、工程款结算、工作调动等方面谋取利益，非法收受财物共计人民币229.32万元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条等规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究刑事责任。被告人具有认罪认罚、退赃等从宽情节，建议法院依法判处。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚；2. 在案发后积极配合调查，如实供述了监察机关已掌握和未掌握的全部受贿事实；3. 已主动退缴全部涉案赃款229.32万元，最大限度挽回国家损失；4. 在案发前已退还部分款项，表明被告人有悔改之意；5. 被告人系初犯，此前无任何违法犯罪记录，工作期间表现良好；6. 现已退休，年事已高，身体状况欠佳，恳请法庭从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人认罪认罚并退缴赃款，但其受贿行为持续时间长达8年，涉及6起犯罪事实，社会影响恶劣；2. 被告人作为纪检监察干部，本应带头遵纪守法，却利用职务便利多次受贿，严重违背职责，应从重处罚；3. 被告人退还部分款项并非出于悔改，而是因担心案发，具有明显的规避法律制裁

意图；4. 被告人受贿数额特别巨大，达到“数额巨大”的法定量刑标准；5. 建议法庭在考虑从轻情节的同时，也要充分考虑其职务犯罪的特殊性和严重性，依法从严惩处。

[4] **辩护人：** 1. 被告人深刻认识到作为纪检监察干部知法犯法的严重性，真诚认罪悔罪；2. 虽然受贿持续时间较长，但被告人已主动交代全部犯罪事实，积极配合调查，态度诚恳；3. 退还部分款项虽因担心案发，但客观上减少了国家损失，应予以考虑；4. 被告人已退休且年事已高，身体状况不佳，恳请法庭在量刑时予以人道主义考量；5. 被告人系初犯，此前工作表现良好，无前科劣迹，愿意接受法律制裁并改过自新；6. 恳请法庭综合考虑认罪态度、退赃情况等从宽情节，给予从轻处罚。

[5] **公诉人：** 1. 被告人作为纪检监察干部，本应恪守廉洁自律底线，但其长期利用职务便利收受贿赂，严重损害了纪检监察机关的公信力，应从重处罚；2. 虽然被告人认罪态度较好，但考虑到其职务犯罪的特殊性和严重性，不能仅因认罪认罚就从轻处罚；3. 被告人退还部分款项的行为不能改变其受贿的犯罪事实和性质，且退还动机不纯，不应作为从轻处罚的主要依据；4. 被告人受贿数额特别巨大，达到“数额巨大”的法定量刑标准，应依法严惩；5. 建议法庭在量刑时充分考虑被告人职务犯罪的严重性，依法从严惩处，以儆效尤。

[6] **辩护人：** 1. 被告人完全认罪，深刻认识到作为纪检监察干部违法犯罪的严重性，愿意接受法律制裁；2. 虽然退还部分款项存在主观顾虑，但客观上确实减少了国家损失，恳请法庭予以考虑；3. 被告人已主动交代全部犯罪事实，积极配合调查，认罪态度诚恳，符合从宽处理条件；4. 被告人年事已高，身体状况不佳，且系初犯，此前工作表现良好，恳请法庭给予改过自新的机会；5. 被告人已退缴全部赃款，最大限度挽回国家损失，表明悔罪诚意；6. 恳请法庭综合考虑认罪态度、退赃情况等从宽情节，依法从轻处罚。

庭审记录 35

[1] **公诉人：** 被告人罗伦香因家庭矛盾，持刀故意伤害他人身体并致一人死亡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人罗伦香有预谋地购买凶器，案发时饮酒后情绪失控，导致犯罪行为的发生；虽具有坦白情节并赔偿被害人亲属，但其行为已造成严重后果，建议法院依法判处相应刑罚。

[2] **辩护人：** 1. 本案系因长期遭受家庭暴力引发的激情犯罪，被害人黄志刚存在重大过错，其多次家暴行为及婚内出轨是导致矛盾激化的直接原因；2. 购买刀具的初衷仅为防身，并非预谋犯罪，案发时系在被殴打过程中临时起意反抗；3. 案发后立即采取救助措施，主动报警并积极施救，具有明显的悔罪表现；4. 已与被害人家属达成赔偿协议并取得谅解；5. 当庭自愿认罪认罚，具有法定从宽处罚情节。

[3] **公诉人：** 1. 关于被害人过错问题，虽然被害人存在不当行为，但这不能成为被告人持刀故意伤害致死的正当理由。根据《刑法》规定，正当防卫必须针对正在进行的不法侵害，且不能明显超过必要限度；2. 被告人提前购买刀具并随身携带，具有明显的犯罪预备特征。根据其供述，购买刀具时就已产生“在黄志刚实施家暴时使用”的主观故意；3. 案发时被告人血液酒精含量高达182.9mg/100ml，处于醉

酒状态，依法应当负刑事责任；4. 虽然被告人采取了事后救助措施，但被害人死亡结果已经发生，其救助行为仅能作为量刑情节考虑；5. 赔偿谅解情节已在起诉时予以考虑，但鉴于犯罪后果特别严重，建议法庭在量刑时予以充分权衡。

[4] **辩护人：** 1. 被害人长期的家暴行为已给被告人的身心造成严重伤害，医院的伤情记录可以证明。案发当晚是先遭受殴打后才进行反抗，是在持续遭受不法侵害情况下采取的防卫行为；2. 购买刀具的主要目的是自被告人防卫，并非蓄意伤害。当时携带刀具主要是担心再次遭受严重家暴；3. 虽然在醉酒状态下行为失控，但这是在被长期家暴的心理阴影下、在被害人首先实施暴力的情况下发生的；4. 事发后立即采取报警、呼救等措施，证明被告人并非蓄意要造成被害人死亡的结果；5. 被告人已经深刻认识到行为的严重后果，积极赔偿损失并取得谅解，恳请法庭考量被告人长期受家暴的特殊背景，从轻处罚。

[5] **公诉人：** 1. 关于防卫情节，根据现场勘验和法医鉴定，被害人仅对被告人实施了徒手殴打，而被告人使用刀具直刺要害部位，造成心脏破裂致死，防卫行为明显超过必要限度，不属于正当防卫；2. 被告人在案发前已发现被害人出轨证据，存在明显的报复动机。其购买刀具、饮酒后主动挑起争执的行为表明主观恶性较大；3. 虽然被害人存在过错，但根据《刑法》第六十一条规定，量刑应当根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度决定。本案造成一人死亡的严重后果，社会危害性大；4. 被告人的赔偿行为虽值得肯定，但根据《刑法》规定，赔偿损失、取得谅解仅是酌定量刑情节，不能改变其行为已构成故意伤害罪致人死亡的性质；5. 建议法庭综合考虑被告人的主观恶性、犯罪手段、危害后果等因素，依法作出公正判决。

[6] **辩护人：** 1. 关于防卫限度问题，当时处于被持续殴打状态，在醉酒和长期受家暴的心理阴影下，难以准确判断防卫限度，属于防卫过当而非故意伤害；2. 购买刀具和饮酒行为确实不当，但这是在长期遭受家暴后产生的恐惧心理所致，并非蓄意报复；3. 被害人多次家暴和出轨行为是导致本案发生的重要原因，其过错程度应当作为重要量刑考量；4. 被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后如实供述，认罪悔罪态度诚恳；5. 已尽最大努力赔偿被害人亲属并取得谅解，家庭尚有未成年子女需要抚养；6. 恳请法庭考虑被告人长期受家暴的特殊背景，以故意伤害罪（防卫过当）定罪，并依法减轻处罚。

庭审记录 36

[1] **公诉人：** 被告人冯志平身为国家工作人员，在2008年至2017年担任温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处副主任、党工委委员、党工委副书记，温州市瓯海区交通运输局党组成员、副局长期间，利用职务便利，为有关公司或个人谋取利益，非法收受他人现金、银行卡等财物合计58.5万元。具体包括：1. 收受蔡文春、谢德平、夏静川等人财物26万元；2. 收受林海财物27万元；3. 收受陈忠友财物5.5万元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项，构成受贿罪。被告人冯志平到案后虽如实供述罪行并退赃，但其犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对收受财物的事实供认不讳，但部分款项系借款性质，并非全部为受贿所得；2. 被告人到案后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节；3. 被告人已主动退缴全部赃款58.5万元，有积极退赃表现；4. 被告人认罪认罚，深刻认识到自身错误，愿意接受法律制裁；5. 请求法庭考虑被告人一贯表现良好，系初犯，能够从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 关于被告所称"部分款项系借款性质"的辩解，被告人方不予认可。根据证据显示，被告以各种名义向企业负责人索要款项后，在有能力偿还的情况下长期未还，且利用职务便利为相关企业谋取利益，完全符合受贿罪的构成要件；2. 被告虽具有坦白情节，但其受贿行为持续时间长达9年，涉及多起犯罪事实，社会影响恶劣；3. 虽然被告已退缴赃款，但这只是其应尽的法定义务，不能因此减轻其罪责；4. 被告作为国家工作人员，本应廉洁奉公，却长期利用职权收受贿赂，严重损害了国家工作人员形象和公信力；5. 建议法庭在量刑时充分考虑被告犯罪行为的持续性、数额巨大等情节，依法予以严惩。

[4] **辩护人：** 1. 被告人对指控的基本事实无异议，但部分款项确实存在借贷关系，主观恶性相对较轻；2. 被告人积极配合调查，如实供述全部犯罪事实，认罪态度良好；3. 已全额退缴赃款，并主动请求用工资卡余额退赃，表明真诚悔罪态度；4. 被告人系初犯，此前工作表现良好，请求法庭考虑从轻处罚；5. 愿意接受法律制裁，并承诺今后遵纪守法，恳请法庭给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 1. 被告所称"部分款项存在借贷关系"的辩解与事实不符。证据显示被告以虚假借款名义索要财物后长期占有，且利用职务便利为行贿人谋取利益，完全符合受贿罪的构成要件；2. 被告虽认罪认罚，但其受贿行为持续时间长达9年，涉及金额特别巨大，社会危害性严重；3. 退赃是被告应尽的法定义务，不能因此减轻其罪责；4. 被告作为领导干部，本应带头遵纪守法，却长期利用职权收受贿赂，严重损害了国家机关形象；5. 建议法庭依法严惩，以儆效尤，维护国家工作人员职务行为的廉洁性。

[6] **辩护人：** 1. 被告人对受贿事实供认不讳，但部分款项确实存在借贷关系，主观恶性相对较轻；2. 被告人积极配合调查，如实供述全部犯罪事实，认罪态度良好；3. 已全额退缴赃款，并主动请求用工资卡余额退赃，表明真诚悔罪态度；4. 被告人系初犯，此前工作表现良好，请求法庭考虑从轻处罚；5. 愿意接受法律制裁，并承诺今后遵纪守法，恳请法庭给予改过自新的机会。

庭审记录 37

[1] **公诉人：** 被告人乔方新以非法占有为目的，在2025年2月期间四次实施盗窃行为，盗取他人鸡、鹅等财物共计价值人民币2,824元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。具体犯罪事实如下：1) 2月1日盗窃陈元华3只公鸡和3只鹅；2) 2月4日盗窃雷祖兵3只公鸡和9只母鸡；3) 2月7日盗窃杨德明1只母鸡；4) 2月11日盗窃潘根莲3只母鸡和陈连华1只鹅。被告人乔方新系累犯，曾多次因盗窃罪被判刑，最近一次于2024年11月9日刑满释放后不到三个月即再次实施盗窃。虽然其到案后如实供述罪行，但鉴于其屡教不改的犯罪情节和社会危害性，建议依法从重处罚。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对所犯罪行供认不讳，到案后积极配合调查，如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节；2. 被告人实施盗窃是因为刚刑满释放，生活无着落，迫于生计才出此下策；3. 被盗财物价值较小，且部分已退赔（通过销赃所得），社会危害性相对较轻；4. 被告人自愿认罪认罚，愿意接受法律制裁并改过自新；5. 恳请法庭考虑被告人家庭困难等实际情况，从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人认罪态度较好，但其在刑满释放后不到三个月即再次实施盗窃，主观恶性极深；2. 被告人有8次盗窃前科，系累犯，根据刑法第六十五条规定应当从重处罚；3. 被告人在短时间内连续作案4次，盗窃对象多为农村老年人，社会影响恶劣；4. 被盗财物虽价值不大，但给被害人造成实际损失，特别是对老年被害人造成较大精神伤害；5. 被告人的家庭困难不能成为从轻处罚的理由，其屡教不改的行为表明其具有严重的社会危险性。

[4] **辩护人：** 1. 对自己的犯罪行为表示深刻忏悔，认识到给被害人尤其是老年被害人造成的伤害，愿意尽力赔偿损失；2. 此次作案确实存在一时糊涂的成分，因临近春节无收入来源才铤而走险；3. 虽然曾是累犯，但希望能给被告人最后一次改过自新的机会，被告人愿意接受社区矫正等改造措施；4. 家庭确有实际困难，母亲年迈多病需要赡养，恳请法庭在量刑时予以考虑；5. 自愿认罪认罚，保证今后洗心革面重新做人。

[5] **公诉人：** 1. 被告人虽表示悔罪，但其在2024年11月刑满释放后不到三个月即再次实施盗窃，表明其悔罪态度缺乏诚意；2. 被告人以“一时糊涂”、“生活困难”为由辩解，但根据其8次盗窃前科记录，这明显是其惯用的犯罪借口；3. 被告人声称愿意赔偿，但至今未对被害人进行任何实际赔偿，其承诺缺乏可信度；4. 被告人母亲的情况不能成为从轻处罚的理由，其明知家庭困难仍选择犯罪，更应严惩；5. 鉴于被告人屡教不改的犯罪记录和严重的社会危害性，建议法庭不予从轻处罚。

[6] **辩护人：** 1. 被告人深刻认识到自己的犯罪行为给社会带来的危害，特别是对多位老年被害人造成的伤害，被告人对此真诚悔过；2. 被告人确实因生活所迫走上犯罪道路，但被告人并非完全没有悔改之心，此次被抓后被告人积极配合调查，如实供述全部犯罪事实；3. 关于赔偿问题，被告人目前确实无力支付，但被告人愿意出具书面还款计划，待出狱后通过劳动所得分期偿还被害人损失；4. 被告人理解反复犯罪的行为令人失望，但被告人恳请法庭给予一个改造的机会，被告人愿意接受最严格的监管措施；5. 被告人是家中唯一劳动力，母亲年近八旬需要照顾，希望法庭在量刑时能考虑这一特殊情况，给被告人最后一次改过自新的机会。

庭审记录 38

[1] **公诉人：** 被告人陈杰违反国家毒品管理法规，先后两次容留多人在其租住房间和安排的民宿内吸食含有依托咪酯成分的烟弹。第一次是在2023年10月10日晚容留何某某、王宇等人吸食；第二次是在2023年10月12日至14日间容留何勤全、史桂芝等人吸食。经查证，被告人有前科记录且在缓刑考验期内实施本次犯罪。本案证据确凿，包括书证、证人证言、被告人供述及现场勘验记录等。被告人的行为

已触犯《刑法》第354条规定的容留他人吸毒罪，应当追究其刑事责任。虽然被告人陈杰认罪认罚可从宽处理，但综合考虑其前科情况及犯罪行为性质，建议依法予以严惩。

[2] **辩护人：** 1. 被告人已如实供述全部犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；2. 被告人积极配合侦查机关调查，主动交代犯罪经过，具有坦白情节；3. 被告人因医疗事故导致身体损伤，符合暂予监外执行条件，恳请法庭考虑；4. 被告人系初犯，对毒品危害认识不足，现已深刻反省，保证今后绝不再犯；5. 请求法庭考虑被告人身体状况及认罪态度，给予从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 被告人陈杰并非初犯，其曾因非法制造枪支罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，本次犯罪系在缓刑考验期内再次犯罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；2. 被告人容留吸毒行为性质恶劣，涉及未成年人，社会危害性大；3. 医疗事故造成的身体损伤不能成为减轻处罚的理由，且暂予监外执行需经法定程序认定；4. 被告人的认罪态度虽可酌情从轻，但不能免除其应负的刑事责任；5. 建议法庭综合考虑被告人的前科劣迹、犯罪情节及社会危害性，依法从严惩处。

[4] **辩护人：** 1. 被告人对犯罪行为深感悔恨，认罪态度诚恳，愿意承担相应法律责任；2. 关于缓刑考验期内犯罪问题，被告人系因交友不慎误入歧途，并非蓄意违法；3. 医疗事故导致的身体损伤确实影响正常生活，恳请法庭在量刑时予以人道主义考虑；4. 被告人愿意积极接受戒毒治疗，改过自新；5. 请求法庭考虑被告人家庭特殊情况（需赡养年迈父母），给予改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 1. 被告人所谓“交友不慎”并非从轻处罚的法定理由，其明知依托咪酯为违禁物质仍多次容留他人吸食，主观恶性明显；2. 医疗损伤问题已经过专门鉴定，不符合暂予监外执行的必备条件，相关诊断证明不能改变本案的犯罪事实与性质；3. 被告人家庭情况不能成为逃避刑事责任的理由；4. 被告人这种在缓刑期内再犯同类型犯罪的行为，充分说明其屡教不改，人身危险性较大；5. 请求法庭严格执法，综合考虑被告人的主观恶性和社会危害性，依法从严惩处，以维护社会主义法治精神和禁毒法律法规的严肃性。

[6] **辩护人：** 1. 被告人深刻认识到自身行为的违法性和社会危害性，愿意接受法律制裁；2. 关于医疗问题，虽然不符合暂予监外执行条件，但确实影响被告人生活能力，恳请法庭在量刑时予以考虑；3. 被告人愿意积极赔偿相关损失，并承诺今后遵纪守法；4. 被告人系初犯毒品类犯罪，对毒品危害认识不足，现已深刻反省；5. 请求法庭考虑被告人认罪认罚态度及悔罪表现，给予从宽处理。

庭审记录 39

[1] **公诉人：** 被告人许维斌身为国家工作人员，在1996年至2021年期间，利用担任安徽省粮食局综合计划处副处长、调控处副处长、处长、人事处处长、副巡视员、副局长以及省纪委监委驻省农村信用联社联合社纪检监察组组长的职务便利或利用职权地位形成的便利条件，为相关单位和个人在储备粮、定向销售、仓储设施新建维修、补贴农机设备销售、粮食收购补贴等方面提供帮助，直接和通过他人非法收受财物共计人民币237.19万元。其行为已构成受贿罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当依法追究其

刑事责任。被告人许维斌虽能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，但其受贿数额巨大，社会影响恶劣，建议法庭依法从重惩处。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚；2. 案发后已主动退缴全部涉案赃款238900元；3. 在调查期间如实供述自己的罪行，积极配合调查；4. 在羁押期间表现良好，认罪态度诚恳；5. 请求法庭考虑被告人认罪悔罪态度和退赃情节，依法从宽处理。

[3] **公诉人：** 虽然被告人许维斌认罪认罚并退缴赃款，但必须指出以下几点：1. 本案涉案金额高达237.19万元，数额特别巨大，社会影响恶劣；2. 犯罪时间跨度长达25年，历经多个重要领导岗位，属于典型的权钱交易；3. 受贿行为涉及粮食储备、农机补贴等民生领域，严重损害国家利益和公共利益；4. 部分赃款是在案发前因惧怕查处才退还，并非主动退赃；5. 被告人作为纪检监察干部，本该坚守纪律底线，却带头违纪违法，应从重处罚；6. 认罪认罚不能免除其应承担的刑事责任，建议法庭在考量认罪情节的同时，依法严惩。

[4] **辩护人：** 1. 对于指控事实无异议，但对部分情节需要说明：320万元的涉案金额中，有超过80万元是历年收受的小额购物卡和人情往来；2. 虽然犯罪时间跨度较长，但近年已逐渐减少并停止了违规行为；3. 担任纪检监察组长期间仅有少量购物卡收受，且主要在调任该岗位前发生；4. 部分款项是听闻系统内案件后主动退还，并非全部是被动退赃；5. 任职期间为相关企业办理的事项总体上符合政策规定；6. 请求法庭综合考虑被告人多年工作表现及廉政记录等因素；7. 再次表达真诚悔罪意愿，接受司法机关的任何判决。

[5] **公诉人：** 针对被告人的辩解，被告人方提出以下反驳意见：1. 无论购物卡金额大小，均属于受贿行为，累计数额已构成特别巨大；2. 犯罪时间跨度长恰恰说明其主观恶性深，社会危害性大；3. 作为纪检监察干部更应严于律己，其行为严重违背职业操守；4. 所谓“主动退还”是在案发前因惧怕查处，不能减轻其罪责；5. 为相关企业谋利的行为已明显超出正常履职范围；6. 工作表现不能抵消其违法犯罪行为的严重性；7. 建议法庭在量刑时充分考虑其特殊身份和恶劣影响，依法严惩。

[6] **辩护人：** 1. 被告人对指控事实无异议，但恳请法庭注意以下几点从宽情节；2. 在调查期间主动交代了办案机关尚未掌握的部分违纪违法事实；3. 积极配合调查，如实供述全部犯罪事实，认罪态度诚恳；4. 已通过家属退缴全部违法所得，最大限度挽回国家损失；5. 在粮食系统工作期间，确实为保障粮食安全做出过一定贡献；6. 现年已60岁，身体状况欠佳，请求法庭考虑人道主义因素；7. 深刻认识到自身错误的严重性，愿意接受法律制裁，但恳请从轻处罚。

庭审记录 40

[1] **公诉人：** 被告人苏从勇身为国家工作人员，在2003年至2017年期间，利用担任马鞍山市金家庄区人民政府代区长、区长，中共马鞍山市金家庄区委书记，马鞍山市人民政府副市长，中共马鞍山市常委、市委政法委书记，市委宣传部长等职务上的便利，为22名请托人在环保整治、征地拆迁、项目规划审批、群体性事件处置、工程项目招投标等方面谋取利益，非法收受财物共计折合人民币281.4794万

元。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人苏从勇到案后虽能如实供述犯罪事实并退缴全部赃款，但其受贿数额巨大，情节严重，请法庭依法予以严惩。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚；2. 被告人到案后积极配合调查，如实供述了监察机关尚未掌握的大部分受贿事实，具有坦白情节；3. 被告人认罪态度良好，已通过亲属退缴全部涉案赃款281.4794万元；4. 被告人在职期间为马鞍山市经济社会发展做出过一定贡献，请求法庭在量刑时予以考虑；5. 被告人已深刻认识到自身错误，真诚悔罪，愿意接受法律制裁，恳请法庭从宽处理。

[3] **公诉人：** 针对被告的辩解，公诉机关认为：1. 虽然被告认罪认罚，但本案受贿金额高达281万余元，已达到“数额巨大”标准，依法应处三年以上十年以下有期徒刑；2. 被告虽具有坦白情节，但考虑到其长期、多次受贿，时间跨度长达14年，涉及22起犯罪事实，社会影响恶劣；3. 被告退赃行为属于犯罪后应尽的义务，不能因此减轻其罪责；4. 被告的所谓“工作贡献”与本案无关，不能成为从轻处罚的理由；5. 建议法庭在量刑时综合考虑被告的认罪态度和犯罪情节的严重性，依法作出公正判决。

[4] **辩护人：** 1. 对被告人的罪行给党和国家带来的危害表示深深的忏悔，深刻认识到长期受贿行为的严重性；2. 虽然涉案金额较大，但被告人始终保持如实供述，主动交代调查机关尚未掌握的大部分犯罪事实，确有悔罪表现；3. 积极退缴全部赃款，尽最大努力挽回国家损失；4. 恳请法庭考虑被告人已退休且年纪较大，身体状况欠佳，量刑时给予人道主义考虑；5. 被告人保证认真吸取教训，绝不再犯，希望法庭能从宽处理，给一个改过自新的机会。

[5] **公诉人：** 针对被告的新一轮辩解，公诉机关坚持认为：1. 被告虽然表示悔罪，但其长期、多次受贿的事实不容忽视，其犯罪行为严重损害了国家工作人员职务行为的廉洁性；2. 被告退休年龄和身体状况不属于法定从轻量刑情节，不能因此减免其应负的刑事责任；3. 被告的主动交代行为已在量刑建议中予以考虑，但不能改变其罪行严重性的客观事实；4. 建议法庭依法判处被告有期徒刑十年左右，并处罚金，以体现罪责刑相适应原则，起到应有的惩戒和警示作用。

[6] **辩护人：** 1. 被告人完全认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实无任何异议；2. 虽然退休年龄和身体状况非法定从轻情节，但恳请法庭在量刑时予以人道主义考量；3. 被告人除坦白交代外，还主动供述了监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，具有法定从宽情节；4. 已全部退缴赃款，最大限度挽回国家损失，确有悔罪表现；5. 作为曾经的国家工作人员，深知自己行为的严重性，愿意接受法律制裁，但恳请法庭在法定量刑幅度内从宽处理。

庭审记录 41

[1] **公诉人：** 被告人蔡河水身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，收受他人给予的财物共计人民币9万元、港币77万元，数额巨大；同时利用职务便利侵吞公款人民币11万元，数额较大。

其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十二条、第三百八十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。被告人蔡河水一人犯数罪，应当数罪并罚。虽然被告人具有自首、退赃等从轻情节，但其犯罪行为严重损害了国家工作人员职务行为的廉洁性，造成了恶劣的社会影响。建议法庭依法从严惩处。

[2] **辩护人：** 1. 被告人具有自首情节，在案发后主动向揭阳市监察委员会投案，并如实供述全部犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；2. 被告人已全额退缴赃款人民币20万元、港币77万元，认罪悔罪态度良好；3. 被告人系初犯，此前无违法犯罪记录，一贯表现良好；4. 被告人父母年迈多病，需要照顾，恳请法庭考虑从轻处罚；5. 被告人自愿认罪认罚，愿意接受法律惩处，请求法庭给予改过自新的机会。

[3] **公诉人：** 针对被告提出的从轻情节，本公诉机关予以认可，但必须指出以下几点：1.被告人作为县级领导干部，知法犯法，涉案金额巨大，影响恶劣；2.虽然退缴赃款，但这是在案发后所为，不能改变犯罪行为的性质和危害程度；3.被告人的父母患病情况固然值得同情，但不能作为从轻处罚的主要依据。建议法庭在充分考虑量刑情节的同时，依法从严惩处，以彰显反腐败的决心和法律威慑力。

[4] **辩护人：** 1. 被告人深刻认识到作为领导干部违法犯罪的严重性，对自身行为给党和国家造成的损害表示深深忏悔；2. 虽然退赃是在案发后，但被告人是主动全额退缴，没有转移、隐匿财产的行为，表明真诚悔罪的态度；3. 被告人积极配合调查，如实供述所有犯罪事实，包括办案机关尚未掌握的部分事实，具有坦白情节；4. 在任职期间，被告人也曾为当地发展做出过一定贡献，恳请法庭综合考虑；5. 被告人愿意接受法律制裁，但请求法庭考虑被告人认罪悔罪态度和家庭特殊情况，给予从宽处理。

[5] **公诉人：** 关于被告提出的从轻情节，被告人方认为：1. 被告作为县级领导干部，负有更高的廉洁自律要求，其利用职权谋取私利的行为严重背离了公务员职责要求；2. 虽然被告认罪态度较好，但本案涉案金额特别巨大，累计达百余万元，必须依法从严惩处；3. 被告的行为严重破坏了当地政治生态和市场秩序，社会影响极其恶劣；4. 所谓“任职期间贡献”不能成为减轻犯罪的正当理由。被告人方坚持认为，应当依法从严惩处，维护法律尊严和社会公平正义。

[6] **辩护人：** 1. 被告人完全认罪认罚，对检察机关指控的犯罪事实无异议，愿意接受法律制裁；2. 被告人主动投案自首，如实供述全部犯罪事实，积极配合调查，具有法定从轻情节；3. 被告人已全额退缴赃款，最大限度挽回国家损失，表明真诚悔罪态度；4. 被告人系初犯，此前工作表现良好，此次犯罪系一时糊涂，恳请法庭给予改过自新机会；5. 被告人家庭情况特殊，父母年迈多病需要照顾，请求法庭在量刑时予以酌情考虑。

庭审记录 42

[1] **公诉人：** 被告人谢文东违反国家对毒品的管制规定，多次贩卖并制造甲基苯丙胺399.4克，含甲基苯丙胺成分1,313.14克，用于贩卖。持有氯胺酮409.53克、麻古粉65.42克、巴比妥1.59克、麻黄碱1.74克，用于贩卖，其行为触犯了中华人民共和国刑法第三百四十七条的规定，且数量大。被告人谢文东多次容留他人吸食甲基苯丙胺，其行为触犯了中华人民共和国刑法第三百五十四条的规定。本案犯罪事实

清楚，证据确实、充分，应当以贩卖、制造毒品罪、容留他人吸毒罪追究被告人谢文东的刑事责任。被告人谢文东一人犯数罪，适用中华人民共和国刑法第六十九条的规定，数罪并罚。

[2] **辩护人：** 1. 关于制造毒品的事实，被告人承认租用了两处房屋，但实际制造过程并非完全由被告人一人完成。当时有其他人在场参与，被告人只是负责部分操作。2. 对于贩卖毒品的指控，被告人与包世海等人的资金往来并非全部是毒资，部分款项是其他经济往来。聊天记录中的"货"并非特指毒品。3. 关于容留他人吸毒，唐尚海等人确实来过被告人的住处，但他们是自行携带毒品前来，被告人只是提供了场所，并未主动提供毒品。4. 被告人被告人也是吸毒人员，尿检呈阳性可以证明这一点。被告人对毒品有依赖，部分行为是在毒瘾驱使下所为。5. 被告人愿意认罪认罚，希望能从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 关于制造毒品的事实，大量物证包括制毒工具上的指纹、DNA和被告人被告人的供述都充分证实谢文东是该制毒行为的实施者与控制者。即使有人在场，也不能改变其主导制毒活动的真实性质。2. 关于贩卖指控，不仅有明确指向毒品交易的聊天记录、转账记录作为直接证据，还有毒品购买者的证言佐证。特别是"货"、"酒"等特定暗语在毒品犯罪中的特定含义，以及其他证人证言，已经形成完整的证据链。3. 容留吸毒行为的构成要件只需证明提供场所这一事实即成立。现场查获的吸毒工具、残留物检测报告与其他吸毒人员的证言相互印证，完全可以认定该犯罪事实。4. 吸毒人员的身份不能成为减轻处罚的理由，相反，被告人利用其吸毒者身份了解和掌控毒品市场，主观恶性更深。5. 被告人有盗窃、出售假币前科，屡教不改，且本次涉案毒品数量巨大，社会危害性极大，应当依法严惩。

[4] **辩护人：** 1. 关于制造毒品，被告人承认参与但并非主犯。制毒工具和原料都是他人提供，被告人只是被利用的从犯。现场指纹和DNA只能证明被告人到过现场，不能证明被告人是组织者。2. 聊天记录中的"货"、"酒"等词语可以有多种解释，不能直接等同于毒品交易。被告人与包世海等人确实有其他经济往来，转账记录不能完全证明是毒资。3. 容留吸毒方面，被告人确实提供了场所，但都是朋友关系，没有收取任何费用，主观恶性较小。4. 被告人承认有吸毒史，这正说明被告人是毒品的受害者。被告人的前科都是20多年前的事，之后一直遵纪守法，这次是受他人引诱才误入歧途。5. 被告人愿意认罪认罚，并愿意配合警方调查，希望能考虑被告人从犯地位和认罪态度，给予从轻处罚。

[5] **公诉人：** 1. 关于制造毒品的主从犯问题，现有证据包括被告人对工艺流程的熟悉程度、大量制毒工具的控制使用、毒品原料的直接处置等，都充分体现出被告人在制毒活动中的主导地位。被告人的多次供述也承认了其独立完成制毒工序的核心事实。2. 关于聊天记录解释，毒品案件中的特定行话已形成司法认定的常规标准，"货"、"酒"等词汇在具体语境下的毒品交易含义明确。加之伴随的异常转账行为和证人指认，已形成完整的贩毒证据闭环。3. 容留吸毒的定性不以是否牟利为标准，提供场所即构成犯罪。被告人长期、多次容留他人吸毒，且提供专用吸毒工具，情节严重。4. 被告人系累犯，虽前科距今较久，但其再次实施严重毒品犯罪，且在本次犯罪中扮演主要角色，不能认定为从犯。认罪认罚从宽应考虑其多次翻供、辩解的事实情况。请求法院依法严惩此类严重毒品犯罪。

[6] **辩护人：** 1. 被告人承认参与了一些制毒工序，但核心技术都是由他人指导，被告人只是执行简单的操作步骤。制毒工具和原料来源都由上线提供与控制。2. 被告人的确有资金往来和使用暗语的行为，但其中部分交易实际是与合法生意相关的款项，不能单纯凭借行话就认定为全部是毒品交易。3. 关于容留吸毒，被告人愿意认罪认罚，但确实是在友情面下被动提供场所，社会危害性有别于专门供人吸毒牟

利的场所。4. 虽然被告人以往确有违法犯罪记录，但本次案件被告人始终配合调查，如实供述主要事实，希望能酌情考虑被告人认罪悔罪的诚恳态度。5. 鉴于被告人坦白交代、认罪认罚的情节，且非本案组织策划者，请求法庭能从宽处理，给被告人一个重新做人的机会。

庭审记录 43

[1] **公诉人：**被告人蒲广伟以非法占有为目的，虚构有能力办理特殊车辆牌照的事实，先后骗取6名被害人共计615,000元人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪；同时，被告人伪造车辆行驶证的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，构成伪造国家机关证件罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当数罪并罚。被告人虽认罪认罚，但其作为公安民警知法犯法，社会影响恶劣，建议判处有期徒刑十一年至十二年。

[2] **辩护人：**1. 被告人已自愿签署认罪认罚具结书，对指控的犯罪事实和证据没有异议，依法可以从宽处理；2. 被告人系初犯，此前无违法犯罪记录，且已退还部分款项（如通过胡明俊退还江婷婷2万元）；3. 被告人认罪态度良好，在侦查和审查起诉阶段均如实供述，积极配合调查；4. 作为公职人员，被告人深刻认识到行为的严重性，愿意积极退赔被害人损失；5. 恳请法庭考虑被告人认罪认罚的从宽情节，在量刑时予以从轻处罚。

[3] **公诉人：**1. 虽然被告人认罪认罚，但其诈骗数额特别巨大，达615,000元，且至今仍有大部分赃款未退还，社会危害性极大；2. 被告人作为公安民警，知法犯法，利用职务便利实施诈骗，严重损害国家机关公信力，应从重处罚；3. 所谓“退还部分款项”仅占诈骗总额极小比例，且系在案发后被动退还，不能减轻其罪责；4. 被告人伪造国家机关证件的行为严重扰乱社会管理秩序，应从重处罚；5. 综合考虑犯罪情节和社会危害性，建议维持原量刑建议，判处有期徒刑十一年至十二年。

[4] **辩护人：**1. 虽然诈骗数额较大，但有部分资金已用于支付相关伪造成本，实际非法所得并非全部61.5万元；2. 作为警务人员，被告人深知行为错误，恳请法庭考虑被告人长期良好工作表现；3. 犯罪后已主动坦白全部事实，积极配合调查取证；4. 家庭有特殊困难（此处可补充具体困难情况），请求从人道主义角度予以考虑；5. 愿意继续积极筹措资金退赔被害人损失，恳请法庭给予改过自新的机会。（建议：可补充具体家庭困难情况或既往立功表现等有利情节）

[5] **公诉人：**1. 关于犯罪金额，经查明被告人蒲广伟实际收取被害人61.5万元，所谓“伪造成本”系犯罪必要支出，不影响诈骗总额的认定；2. 被告人身穿警服实施诈骗，严重亵渎警察荣誉，其公职人员身份应从重处罚而非从轻考量；3. 被告人事后坦白系在证据确凿情况下的被迫供述，不具有主动性；4. 所谓“家庭困难”并非法定从轻情节，且与其奢侈诈骗行为形成鲜明对比；5. 至今仍有大量赃款未退赔，所谓“愿意退赔”缺乏具体行动和诚意；6. 建议维持原有量刑建议，并依法追缴全部违法所得。

[6] **辩护人：**1. 被告人对犯罪事实供认不讳，认罪认罚态度诚恳，依法应当从宽处理；2. 虽然身为警务人员，但本案并非利用职务便利实施犯罪，与职务行为无直接关联；3. 已通过家属积极筹措资金，目前筹集到20万元可用于退赔（需核实具体金额）；4. 在押期间深刻反省，主动撰写悔过书，愿意公开向被

害人和社会道歉；5. 作为家庭主要经济支柱，请求法庭在量刑时考虑家中年迈父母和未成年子女的抚养问题；6. 恳请法庭给予改过自新机会，被告人承诺出狱后继续履行退赔义务。

庭审记录 44

[1] **公诉人：**被告人袁金红违反《中华人民共和国森林法》的规定，在未办理林木采伐许可证的情况下，擅自雇人砍伐橡胶林木126株，蓄积量达42.0590立方米，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。虽然被告人袁金红具有自首情节并认罪认罚，但其行为严重破坏林业资源，建议法院在考虑从宽情节的同时，依法判处相应刑罚。

[2] **辩护人：**1.被告人系主动投案自首，如实供述自己的罪行，依据《刑法》第六十七条第一款规定应从轻处罚；2.被告人积极认罪认罚且在庭前主动缴纳3000元罚金，愿意承担生态环境修复责任，依法可从宽处理；3.被告人系家庭唯一经济支柱，父亲患病需长期治疗，母亲残疾需照顾，两个年幼子女也需要抚养，家庭负担沉重；4.涉案林地系被告人合法承包经营的橡胶林地，砍伐是为更新树种种植槟榔改善经营，并非恶意破坏森林资源，主观恶性较小。

[3] **公诉人：**1.关于被告提出的自首和认罪认罚情节，公诉机关已在起诉书中予以确认并建议从宽处理，但这不能改变其行为已构成滥伐林木罪的犯罪事实；2.被告虽缴纳3000元罚金并承诺生态修复，但相比其砍伐42立方米林木造成的生态损失，其补救措施仍显不足；3.被告的家庭困难情况虽值得同情，但不能成为免除或减轻其刑事责任的理由，法律面前人人平等；4.被告在未取得采伐许可证的情况下擅自砍伐林木，无论其主观目的如何，都已违反森林法的明确规定，其行为性质属于故意违法。

[4] **辩护人：**1.被告人充分认识到违法砍伐的错误，已在庭前签订补植复绿协议，承诺按照要求在规定时间内完成生态修复，以实际行动弥补过失；2.砍伐行为确有不得已之处，老化橡胶林严重影响槟榔种植导致家庭收入锐减，为生计一时糊涂未依法办理手续；3.被告人文化程度仅为初中，确实不了解办理采伐许可的具体程序，但现已深刻接受法制教育；4.诚恳请求法庭考虑被告人系初次犯罪、主动投案、真诚悔罪且家庭确有特殊困难，给予从宽处理。

[5] **公诉人：**1.被告称不了解采伐许可程序属推脱之词，作为林地承包经营者应当知晓森林资源保护的法定要求；2.经济困难不能成为违法理由，在发现橡胶林老化问题时应当通过合法途径申请更新改造；3.虽然被告签订了补植复绿协议，但实际的生态修复效果尚待检验，不能因此减轻其已造成的生态损害后果；4.公诉方仍然坚持起诉意见，建议判处相应刑罚，以维护森林资源保护的法律权威和社会公共利益。

[6] **辩护人：**1.被告人完全承认违法行为，并非推脱责任，只是说明当时法律意识淡薄的实际情况；2.现已深刻认识到错误，除签订补植协议外，愿意接受林业部门监督，确保完成生态修复工作；3.作为家庭唯一劳动力，恳请法庭考虑从轻处罚，使被告人能继续履行家庭责任；4.被告人保证今后严格遵守林业法规，绝不再犯类似错误，请求法庭给予改过自新的机会。

庭审记录 45

[1] **公诉人：**被告人历娜作为淮南市佑福商贸有限公司销售员，利用职务上的便利，将公司的销售款非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第271条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。具体事实如下：1. 在2023年1月至11月期间，被告人历娜将公司酒水销售款共计523,338元非法占为己有，用于网上购买彩票等；2. 在2023年11月至2025年1月期间，再次侵占公司销售款243,221元；3. 截至起诉时，尚有336,460元未归还。被告人历娜虽具有自首情节并自愿认罪认罚，但其行为已给公司造成重大经济损失，建议法庭依法判处。

[2] **辩护人：**1. 被告人对犯罪事实供认不讳，并已主动投案自首，如实供述全部犯罪事实；2. 被告人自愿认罪认罚，愿意接受法律处罚；3. 在案发后已积极与公司协商还款计划，并已归还部分款项423,003元；4. 被告人系初犯，无前科劣迹，且认罪态度良好；5. 因沉迷网络彩票导致犯罪，现已深刻认识到错误，愿意继续偿还剩余款项；6. 恳请法庭考虑被告人自首、认罪认罚等情节，从轻或减轻处罚。

[3] **公诉人：**1. 虽然被告人具有自首情节，但其在第一次侵占行为被发现后，仍继续实施第二次侵占行为，主观恶性较大；2. 被告人虽已归还部分款项，但仍有336,460元未归还，给公司造成重大经济损失；3. 被告人的还款计划是在公司发现其犯罪行为后才被迫签订，并非主动偿还；4. 被告人将侵占款项用于非法赌博活动，情节恶劣；5. 建议法庭在量刑时充分考虑被告人多次作案、拒不归还全部款项等情节，依法予以严惩。

[4] **辩护人：**1. 被告人对再次实施侵占行为深感悔恨，当时是因赌博成瘾无法自控，现在已经深刻认识到错误；2. 虽然还款计划是在公司发现后签订，但被告人积极配合并已按计划履行部分还款义务；3. 被告人愿意继续偿还剩余款项，但因目前经济困难，恳请法庭给予宽限期限；4. 被告人系初犯，且主动投案自首，认罪认罚态度诚恳；5. 恳请法庭考虑被告人家庭困难情况（需抚养老人和孩子），从轻处罚；6. 被告人保证今后遵纪守法，绝不再犯类似错误。

[5] **公诉人：**1. 被告人的赌博成瘾不能成为减轻处罚的理由，其明知故犯，主观恶性明显；2. 被告人所谓的“积极配合”是在公司发现并报案后的被动行为，缺乏真正的悔罪诚意；3. 被告人家庭困难情况与本案无关，不应成为从轻处罚的依据；4. 被告人两次实施侵占行为，持续时间长，涉案金额巨大，社会危害性严重；5. 建议法庭在量刑时重点考虑犯罪行为的严重性和给企业造成的实际损失，依法从严惩处。

[6] **辩护人：**1. 被告人承认主观恶性较大，但对公司的损失深表歉意，愿意尽全力补偿；2. 虽然主动还款较晚，但确实表现出悔罪态度，包括投案自首和签署还款协议；3. 被告人愿意签订具有法律效力的还款承诺书，在有稳定收入来源后优先偿还公司损失；4. 恳请法庭考虑被告人认罪认罚的态度，给予改过自新的机会；5. 愿意接受司法机关的监督，恳请适用缓刑以便能有持续偿还能力；6. 承诺回归社会后将远离赌博，通过正当劳动弥补过错。

庭审记录 46

[1] **公诉人：**被告人陈爱萍在担任福建莆田华林经济开发区管理委员会财经统计办副主任、主任，兼任福建莆田华林经济开发区管理委员会会计、莆田市城厢区工业园区发展有限公司会计、莆田市城厢区张林投资实业有限公司会计期间，利用职务上的便利，多次挪用公款归个人使用，数额共计人民币5,641,701.6元，数额巨大且超过三个月未归还。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，构成挪用公款罪。具体犯罪事实如下：1. 挪用华林经济开发区管委会公款1,080,778.6元，分五次支取用于个人消费及偿还债务；2. 挪用工业园区发展有限公司公款915,320元，分五次支取用于个人消费及购房装修；3. 挪用张林投资实业有限公司公款3,645,603元，分十六次支取用于个人消费及家庭开支。被告人陈爱萍虽已退还部分款项并主动投案，但其挪用公款数额特别巨大，持续时间长，严重侵害了国家财产权益。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。鉴于其有自首情节并认罪认罚，建议依法从宽处理。

[2] **辩护人：**1. 被告人已经全额退还了挪用的全部公款5,641,701.6元，包括手续费在内的所有款项均已退还原单位账户，没有给国家造成实际损失；2. 被告人系主动投案自首，在调查期间积极配合办案机关，如实供述所有犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚；3. 挪用公款的主要原因是家庭经济困难，养育二胎花费较大，加之被告人理财不当导致债务累积，出于一时糊涂才挪用公款，并无侵占公款的故意；4. 挪用资金均用于家庭正当支出，包括房屋装修、购置住房和美容消费等，并未用于违法犯罪活动或经营活动；5. 在工作单位工作期间表现良好，曾获得多项表彰，这次系初犯且真诚悔过，恳请法庭从宽处理。

[3] **公诉人：**针对被告的辩解，被告人方提出以下反驳意见：1. 虽然被告已退还全部挪用款项，但根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定，挪用公款数额巨大且超过三个月未还即构成犯罪，退还款项不影响犯罪构成，仅可作为量刑情节考虑；2. 被告挪用公款持续时间长达5年，次数多达26次，累计金额高达560余万元，数额特别巨大，情节特别严重，给国家财政管理秩序造成严重破坏；3. 被告所称“家庭经济困难”与事实不符。证据显示被告家庭经济状况良好，其丈夫在中国银行工作，父亲购置有房产，挪用公款主要用于高额美容消费等非必要支出；4. 被告作为财务负责人，知法犯法，利用职务便利多次伪造凭证挪用公款，主观恶性较大；5. 虽然被告有自首情节，但考虑到犯罪数额特别巨大、持续时间长、次数多等情节，应当依法严惩。建议法庭在考虑从轻情节的同时，依法判处相应刑罚。

[4] **辩护人：**1. 虽然退还款项不影响犯罪构成，但确实已经全部归还并且包括手续费在内未造成实际损失，这证明被告人确有悔罪表现，主观恶性较小；2. 对于持续时间长、次数多的问题，被告人承认确实存在管理漏洞和监督不力的情况，但是每一笔支出都在账面上留有记录，没有刻意掩盖的行为；3. 关于家庭经济状况，产生经济压力的主要原因是被告人不当的高消费习惯，并非家庭成员收入问题。这种消费冲动源于心理问题，被告人已经在积极寻求心理治疗；4. 作为财务人员知法犯法确实性质严重，但被告人从未有侵占的故意，所有挪用款项都在账目中有记录，只是暂时借用，这点可以从被告人的记账方式得到证明；5. 在整个事件中被告人始终保持配合态度，主动交代所有违法事实，且系初犯，无前科劣迹。恳请法庭考虑被告人上有老下有小的家庭现状，给予从宽处理。

[5] **公诉人：**针对被告的再次辩解，被告人方坚持以下观点：1. 被告所称"主观恶性较小"与事实不符。证据显示被告长期、多次挪用公款，且采用伪造凭证等手段，具有明显的故意和预谋性；2. 被告将挪用公款归因于"心理问题"和"消费冲动"不能成立。作为具有完全刑事责任能力的成年人，且身为财务人员，应当清楚知晓挪用公款的违法性和严重后果；3. 被告所称"账目有记录"恰恰证明其明知违法仍持续作案。其利用职务便利，通过编造虚假名目、伪造凭证等手段挪用公款，性质恶劣；4. 虽然被告系初犯，但挪用公款数额特别巨大，持续时间长达5年，社会危害性严重；5. 被告的家庭状况不能成为从轻处罚的理由。作为公职人员，更应恪守法律底线，其行为严重违背了职务廉洁性要求。综上，被告的辩解不能改变其行为已构成挪用公款罪的事实。建议法庭依法判处，以维护国家财政管理秩序和公职人员的廉洁性。

[6] **辩护人：**1. 被告人深刻认识到所犯罪行的严重性，对于给国家和单位造成的损害深感悔恨，愿意接受法律制裁；2. 被告人承认采用伪造凭证等手段挪用公款确实违法，但始终抱有归还的意图，并通过实际行动退还了全部款项及利息；3. 在单位工作十年间，除本次违法犯罪外，一贯表现良好，多次获得表彰，此次确实是一时糊涂酿成大错；4. 被告人具有自首情节，配合调查，如实供述所有犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；5. 家庭中有未成年子女和年迈父母需要照顾，恳请法庭综合考虑本案情节，给予从轻判处的机会。

庭审记录 47

[1] **公诉人：**被告人李伟峰身为国家工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物共计899,344元人民币，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条、第三百八十六条之规定，构成受贿罪。具体犯罪事实如下：1. 2016年至2022年间，被告人利用职务便利为工程承包商叶建林等多人谋取利益，以借款等名义收受钱款，其中：- 收受叶建林156,810元 - 收受周道根270,000元 - 索取伍长贵、曾先锋10万元 - 收受赵令健96,534元 - 收受苏福明5万元 - 收受陈仁朝10万元 - 收受何军红6万元 - 收受林金远5万元2. 2018年5月至6月期间，被告人李伟峰与投标人周道根串通投标，通过邀请招标方式将清流县福新材料产业园雅新公司土石方爆破工程指定给周道根承接，并收受贿赂。所列举的事实有充分的书证、证人证言及被告人供述予以证实。被告人李伟峰的行为严重违背职务廉洁性，应当依法追究其受贿罪的刑事责任。建议法庭综合考虑被告人的认罪态度等情节，依法作出公正判决。

[2] **辩护人：**1. 被告人对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚；2. 被告人系坦白，在留置期间如实供述自己的受贿罪行和监察机关尚未掌握的贪污罪行；3. 被告人已通过家属退出部分违法所得，包括贪污所得81,650.59元及受贿款项52万元；4. 被告人一贯表现良好，无前科劣迹，希望能从宽处理。

[3] **公诉人：**1. 被告人确实有退赃行为，但这并不能抹杀其受贿犯罪的严重性。根据《刑法》规定，受贿数额在二十万元以上的，应当认定为"数额巨大"。本案涉案金额近90万元，远超该标准。2. 被告人的坦白情节依法可以从轻处罚，但必须注意到其受贿行为持续时间长、次数多，且在多个工程项目中受

贿，社会影响恶劣。3. 关于退赃金额，被告人声称退出52万元受贿款项，但经查该52万元被清流县监察委员会明确认定为违纪款，不能折抵犯罪数额。实际退出的犯罪所得仅为贪污部分81,650.59元。4. 考虑到被告人利用职务便利直接索取他人财物10万元，根据《刑法》第三百八十六条规定应当从重处罚。综上，建议法庭在量刑时充分考虑上述因素。

[4] **辩护人：** 1. 被告人深刻认识到自身行为的严重性，对给党和国家造成的损害表示真诚悔罪；2. 关于退赃问题，除已退出的81,650.59元贪污款项外，家属还积极筹措资金退还了部分受贿款项，表明被告人有悔改诚意；3. 在案件调查过程中，被告人积极配合调查，如实供述全部犯罪事实，包括监察机关尚未掌握的部分，符合坦白从宽的法律规定；4. 被告人长期在基层工作，此次犯罪系初犯，此前工作表现良好，恳请法庭考虑从轻处罚。

[5] **公诉人：** 1. 关于被告提出的悔罪情节，经查实被告为掩盖犯罪事实，曾多次指示相关人员出具虚假借条、伪造还款记录，如安排配偶吴丽娟补具假借条给何军红，这种行为反映出其犯罪的主观故意深重；2. 被告虽部分退赃，但按其受贿总额899,344元计算，实际退还比例不足10%，远未达到“全部退赃”的标准；3. 被告所强调的工作表现与本案无直接关联。《刑事诉讼法》明确规定，职务犯罪的量刑应当重点考量犯罪性质、情节和社会危害程度；4. 特别需要指出，被告不仅在被动收受贿赂，还存在主动索取贿赂情节（如向伍长贵、曾先锋索要10万元），性质更为恶劣。综上所述，被告虽有一定从轻情节，但考虑到其犯罪行为的持续性、主动性和社会危害性，建议法庭在量刑时严格依法惩处。

[6] **辩护人：** 1. 被告人对检察机关指控的犯罪事实无异议，但恳请法庭注意到被告人在案发后已深刻反省，认罪悔罪态度诚恳；2. 关于退赃问题，由于被告人及家庭经济能力有限，确实无法一次性退还全部赃款，但将持续分期退还剩余款项；3. 关于行为性质，虽然在部分案件中确实存在主动要求的情况，但大部分款项都是基于业务合作关系发生，具有一定的复杂性；4. 恳请法庭考虑到被告人系初犯、认罪态度良好等因素，依法从宽处理。同时承诺将痛改前非，重新做人。

庭审记录 48

[1] **公诉人：** 被告人戴理作为国家机关工作人员，利用职务便利，在2018年4月至2019年9月期间，通过作废税收缴款书、更改税款金额等手段，先后25次侵吞国家税款共计人民币2,633,968.24元，用于个人消费、家庭购房等用途。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条之规定，构成贪污罪。被告人虽具有自首、认罪认罚、退赃等从轻情节，但犯罪数额特别巨大，社会影响恶劣，建议判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币31万元。

[2] **辩护人：** 1. 被告人已主动向单位投案自首，如实供述全部犯罪事实，符合《刑法》第六十七条关于自首从轻处罚的规定；2. 在案发后已全额退缴违法所得1,996,904.02元，最大限度挽回国家损失；3. 自愿签署认罪认罚具结书，积极配合调查，具有法定从宽处理情节；4. 系初犯，此前无任何违法犯罪记录，工作期间表现良好；5. 深刻认识到错误，真诚悔罪，愿意接受法律制裁并积极改造。恳请法庭综合考虑上述情节，依法从轻处罚。

[3] **公诉人：** 1. 虽然被告人具有自首情节，但其贪污行为持续时间长达17个月，作案次数多达25次，主观恶性深；2. 涉案金额特别巨大，达263万余元，给国家税收造成重大损失；3. 被告人利用职务便利，采取多种手段侵吞税款，犯罪手段隐蔽、复杂，社会影响恶劣；4. 虽然退缴部分赃款，但仍有63万余元未退缴，且赃款已被用于个人消费、购房等用途；5. 建议的量刑已充分考虑其自首、认罪认罚等从轻情节，所提刑罚与其罪行相适应。

[4] **辩护人：** 1. 被告人虽实施多次贪污行为，但每次金额相对较小，且主要因家庭经济压力导致一时糊涂，主观恶性不深；2. 已尽最大能力退缴赃款，剩余未退部分系因资金已用于必要家庭开支，并非故意不退还；3. 犯罪手段虽涉及作废税票等操作，但均系利用工作漏洞，未采取伪造、销毁账目等更恶劣手段；4. 作为非正式编制人员，法律意识淡薄，现已深刻认识到错误；5. 家中有老人和幼儿需要抚养，恳请法庭在量刑时考虑家庭实际情况。

[5] **公诉人：** 1. 被告人的贪污行为具有持续性、系统性，25次作案累计金额特别巨大，不能以"单次金额较小"为由减轻其罪责；2. 赃款用途不影响犯罪性质的认定，被告将公款用于个人消费、购房等，正体现其非法占有的主观故意；3. 作为税务工作人员，理应比普通公民具有更强的法律意识，所谓"法律意识淡薄"不能成为从轻理由；4. 家庭情况不属于法定从轻情节，且被告人将赃款用于购房等行为表明其家庭经济状况并非特别困难；5. 建议法庭坚持原量刑建议，以维护国家税收秩序和法律尊严。

[6] **辩护人：** 1. 被告人对犯罪事实供认不讳，且在案发前已主动向单位说明情况，具有自首情节，依法应从轻或减轻处罚；2. 虽然涉案金额较大，但已尽最大努力退赃，退赃比例达75.8%，表明有真诚悔罪态度；3. 作为聘用制工作人员，确实存在对法律法规理解不深的情况，现通过本案已深刻认识到错误；4. 愿意继续筹措资金弥补剩余未退赃款，恳请法庭给予宽限期限；5. 承诺今后一定遵纪守法，恳请法庭考虑给予改过自新的机会，在量刑时予以从宽处理。

庭审记录 49

[1] **公诉人：** 被告人张家伟以非法占有为目的，采用暴力手段抢劫他人财物并致人死亡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，构成抢劫罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，具体表现在：1. 被告人采取预谋犯罪方式，携带作案工具水果刀进入地下停车场伺机作案；2. 实施抢劫过程中持刀捅刺被害人颈部，造成被害人急性失血性休克死亡的严重后果；3. 劫取被害人手表、手机、笔记本电脑及奔驰轿车等财物，经鉴定价值共计391,400元；4. 被告人有多次犯罪前科，系累犯，应当从重处罚。此外，被告人的犯罪行为给被害人家庭造成了无法弥补的损害，社会危害性极大。被告人们请求法庭依法追究被告人抢劫罪的刑事责任，从严惩处。

[2] **辩护人：** 1. 被告人对犯罪事实供认不讳，在侦查阶段如实供述了全部犯罪经过，具有坦白情节；2. 被告人当庭自愿认罪认罚，愿意接受法律制裁；3. 被告人系因赌博欠债被逼无奈才实施犯罪，并非预谋已久；4. 请求法庭考虑被告人认罪态度良好，能够如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。

[3] **公诉人：**针对被告人的辩解，公诉机关提出如下意见：1. 虽然被告人认罪认罚，但本案犯罪手段极其残忍，在抢劫过程中直接持刀捅刺被害人颈部致其死亡；2. 被告人供述证明其提前准备了作案工具水果刀，并在地下停车场长时间等待作案时机，充分表明其犯罪行为具备明显预谋性；3. 被告人系累犯，刑罚执行完毕后五年内再次实施严重暴力犯罪，依法应当从重处罚；4. 被告人的认罪态度不能改变其犯罪行为造成被害人死亡的严重后果，以及给被害人家庭造成的重大损害。综合考虑案件性质和情节，公诉机关维持原量刑建议，要求法庭严惩被告人的暴力犯罪行为。

[4] **辩护人：**1. 被告人对犯罪事实供认不讳，认罪态度诚恳，愿意接受法律制裁；2. 虽然被告人有前科，但此次犯罪系因经济压力过大一时冲动所致，并非蓄谋已久；3. 被告人对被害人家庭表示深深忏悔，愿意尽最大努力赔偿被害人亲属；4. 请求法庭考虑被告人认罪认罚态度，给予从宽处理的机会。

[5] **公诉人：**针对被告人的再次辩解，公诉机关坚持认为：1. 被告人的认罪态度不能改变其暴力抢劫致人死亡的严重犯罪事实。根据《刑法》规定，抢劫致人死亡应处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。2. 被告人的犯罪动机和预谋性已通过其供述和监控视频等证据充分证实，其携带刀具、选择作案目标、实施抢劫的过程均显示其犯罪行为具有高度预谋性。3. 被告人系累犯，根据《刑法》第六十五条规定，应当从重处罚。其前科记录表明其屡教不改，社会危害性大。4. 虽然被告人表示愿意赔偿，但被害人已经死亡，其犯罪行为造成的损害无法通过经济赔偿完全弥补。综上，公诉机关坚持认为应当依法严惩被告人的犯罪行为，维护社会公平正义。

[6] **辩护人：**1. 被告人完全认罪悔罪，对给被害人家庭造成的伤害深感自责；2. 被告人虽系累犯，但本次犯罪是由于陷入赌博深渊难以自拔，希望能给予改过自新的机会；3. 被告人愿意全力配合家属进行民事赔偿，希望能够减轻一些被害人家庭的痛苦；4. 恳请法庭考虑到被告人的认罪态度和悔罪表现，在法定刑幅度内从轻量刑。

庭审记录 50

[1] **公诉人：**被告人王刘志于1993年7月24日上午因情感纠纷，酒后持刀故意伤害被害人侯景山，造成其死亡的严重后果。经法医鉴定，死者侯景山系因左胸部损伤造成心脏破裂引起急性大失血死亡。被告人作案后潜逃20余年，于2019年5月19日被抓获归案。现有被告人供述、证人证言、勘验检查笔录、鉴定意见等证据证实其犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人王刘志的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款，构成故意伤害罪，应当依法追究其刑事责任。鉴于其潜逃时间长，社会危害性大，建议依法从重处罚。

[2] **辩护人：**1. 案发时被告人处于醉酒状态，意识模糊，未能很好地控制自己的行为，并非完全故意而为；2. 被告人到案后如实供述犯罪事实，态度端正，认罪认罚；3. 潜逃期间被告人主动恢复户籍办理身份证，表明并未刻意逃避身份认定；4. 本案原始侦查卷宗已经遗失，部分关键证据缺失；5. 被告人此前无前科劣迹，一贯表现良好，愿意对被害人亲属进行适当赔偿。

[3] **公诉人：** 1. 关于被告人提出的醉酒状态辩解，根据刑法第十八条规定，醉酒的人犯罪应当负刑事责任，醉酒不属于法定从轻或减轻处罚的情节；2. 虽然被告人当庭认罪认罚，但其作案后潜逃长达26年之久，期间未主动投案自首，直至被抓获归案，可见并无真诚悔罪之意；3. 恢复户籍行为不足以表明被告人悔罪态度，潜逃26年间其完全有机会主动投案却始终未履行该义务；4. 本案虽遗失部分原始卷宗，但现有证据已形成完整证据链，包括被告人供述、多名证人证言及鉴定意见等，足以认定犯罪事实；5. 无前科并不能成为从轻处罚的理由，本案犯罪情节恶劣，造成一人死亡的严重后果，应当从重处罚。

[4] **辩护人：** 1. 被告人承认醉酒不能免除刑事责任，但当时确实因情感纠纷情绪失控，主观恶性相对较小；2. 潜逃期间生活困苦，四处躲藏，已受到很大惩罚，且到案后积极配合调查；3. 26年来一直承受巨大心理压力，内心深感悔恨，但因法律意识淡薄未能及时投案；4. 愿意尽最大能力赔偿被害人家属，虽然经济条件有限，但会通过亲属筹措赔偿款；5. 恳请法庭考虑被告人文化程度低、法律意识淡薄等实际情况，给予从宽处理。

[5] **公诉人：** 1. 被告人所谓"主观恶性较小"的辩解与事实不符，其酒后持刀直奔事发地，并直接捅刺被害人要害部位，明显具有强烈的杀伤故意；2. 潜逃期间的艰难处境是其自主选择的结果，不能成为从轻处罚的理由，反而说明其长期逃避法律制裁的主观恶性；3. 26年的心理压力不能替代刑事处罚，更不能成为从轻处罚的依据；4. 经济赔偿与刑事处罚是两个法律关系，赔偿不能抵消其应当承担的刑事责任；5. 文化程度低、法律意识淡薄更不能成为减轻刑事责任的理由，任何具有完全刑事责任能力的成年人都应当为自己的行为承担法律后果。

[6] **辩护人：** 1. 被告人完全认罪认罚，对被害人亲属深感愧疚，愿意通过实际行动表达悔罪诚意；2. 当时因长期情感纠葛导致情绪极度失控，并非预谋犯罪，属激情犯罪性质；3. 潜逃期间始终过着东躲西藏的生活，精神上长期处于煎熬状态，这种痛苦也是客观存在的惩处；4. 愿意全力筹措赔偿款弥补被害人家属损失，尽最大能力承担民事赔偿责任；5. 恳请法庭考虑到本案由情感纠纷引发，具有偶发性，且被告人初犯、认罪态度好，给予从宽处理。